

생성형 AI와 저작권 문제

- 저작권 침해와 저작물성의 사례와 분석-

김 경 숙*

논문

목 차

I. 서론

II. 저작권 침해 문제

1. AI 학습 단계
2. AI 생성과 생성물의 이용 단계
3. AI 플랫폼의 온라인서비스제공자 책임
4. 소결

III. AI 생성물의 저작물성

1. AI 생성물의 저작물 성립 요건
2. AI 생성물의 저작물성 판단: 인간의 창작에 따른 구분
3. 소결

IV. 결론

* 상명대학교 지적재산권학과 교수.

※ 투고일자 : 2025년 05월 11일 / 심사일자 : 2025년 05월 30일 / 게재확정일자 : 2025년 06월 03일

초 록

생성형 인공지능(Generative AI)의 비약적 발전으로 누구나 손쉽게 문학, 음악, 미술 등 다양한 창작물을 제작할 수 있는 시대가 도래하였다. 특히 대규모 저작물 학습을 통해 콘텐츠를 생성하는 딥러닝 기반 생성형 AI는 기존 저작권 체계에 대한 심대한 도전을 제기하고 있다. 본 논문에서는 생성형 AI와 관련하여 국내외에서 진행 중인 저작권 소송 사례 중 일부 판결을 분석하고, 이를 통해 제기되는 저작권법상의 주요 쟁점을 크게 두 가지 문제—① AI 학습 및 이용 단계에서의 저작권 침해 문제, ② AI 생성물의 저작물성 인정 문제—로 구분하여 그 법적 함의를 고찰하였다.

우선 AI 학습 단계에서의 무단 복제, 권리관리정보(CMI)의 제거 및 변경, 보상 없는 이용 등이 저작권 침해로 문제 되며, 학습에 이용된 저작물과 생성된 콘텐츠 간의 실질적 유사성이 있을 경우 이용 단계에서도 침해가 발생할 수 있다. 아울러 AI 플랫폼이 온라인서비스제공자(OSP)로서 이용자의 침해 행위를 유도한 경우에는 간접책임의 가능성도 제기된다. 다음으로 AI 생성물의 저작물성 문제에 대해서는 인간의 창작성이 개입되지 않은 AI 생성물(AI-generated output)과 인간이 창작적으로 기여한 AI를 도구로 한 생성물(AI-assisted output)로 구분하여 저작물성을 판단할 필요가 있다. 미국 저작권청과 한국 저작권위원회의 실무 기준 역시 이러한 구분을 바탕으로 저작권 등록 여부를 판단하고 있다.

본 연구는 AI 기술의 상용화에 따라 이론적으로 논의되던 저작권 문제가 실제 판례 및 사례에서 법적 쟁점으로 적용되고 있음을 보여주며, 기존 저작권법이 생성형 AI 환경에 어떻게 적용되고 해석될 수 있는지에 대한 중요한 시사점을 제공한다.

주 제 어

생성형 인공지능(AI), 텍스트·데이터 마이닝, AI 학습, AI 생성물, 온라인서비스제공자, 권리관리정보, 실질적 유사성, 공정이용, 시장 희석

I. 서론

인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI)의 급격한 발전으로 누구라도 간단히 문학, 음악, 미술 등의 영역에서 창작물 등을 생성할 수 있는 시대가 도래하였다. 특히 딥러닝 기반의 생성형 AI는 대량의 기존 저작물을 학습하여 새로운 콘텐츠를 생성함으로써, AI 생성 콘텐츠의 창작성의 인정 기준, 저작자 개념의 논의 등 기존 저작권 체계에 다양한 법적 논쟁을 불러일으키고 있다. 또한 고품질 콘텐츠를 생산하기 위해 기존 저작물을 학습 데이터로 활용하면서, 저작물의 무단 이용, 워터마크 등의 권리관리정보의 제거, 보상 없는 활용 등 저작권 침해의 문제도 야기하고 있다. 이러한 문제들을 둘러싸고 여러 국가에서 관련 소송들이 진행되고 있는데, 특히 주요 AI 개발사를 두고 있는 미국에서는 2025년 6월 17일 현재 44개의 소송이 진행 중이며,¹⁾ 독일과 네덜란드에서는 AI 학습을 위한 텍스트 및 데이터 마이닝(Text and Data Mining, 이하 TDM)에 관한 1심 판결이 내려졌으며, 헝가리는 AI 관련 저작권 문제를 최초로 유럽사법재판소에 선결판결을 요청한 상태이다²⁾. 그 외 영국, 캐나다, 중국에서도 소송이 진행 중이거나 일부 판결이 진행되었다.

아직까지 이렇다 할 확정판결이 나온 사건은 없다. 그러나 이들 소송 사례를 통하여 생성형 AI의 상용화에 따라 이론적으로만 제기되어온 여러 가지 저작권 문제들이 실제 법적 문제로 쟁점화되고 이들에 대한 일부 판결이 내려지면서, 기존의 저작권 제도가 AI라는 새로운 환경에 어떻게 적용될 수 있을지에 관한 법리적 추론이 가능하게 되었다. AI 관련 소송은 크게 기존 저작물에 대한 저작권 침해 문제와 AI 생성물의 저작물성 문제로 나누어 파악할 수 있

1) Edward Lee, "Country musician Anthony Justice sues Udio and Suno. Copyright suits hit 44. Complaint PDF", Chat GPT Is Eating the World, <<https://chatgptiseatingtheworld.com/2025/06/16/country-musician-anthony-justice-sues-udio-and-suno-copyright-suits-hit-43-complaint-pdf/>>, (최종접속일: 2025. 6. 17.).

2) Like Company v. Google 사건 (C-250/25). 선결판결을 요청한 이 사건은 헝가리 부다페스트 수도권 지방법원(Budapest Környéki Törvényszék)에서 제기된 것으로, 여러 온라인 뉴스 포털을 운영하는 출판사인 Like Company와, 현재 Gemini로 알려진 Bard 챗봇의 운영자인 Google 간의 분쟁과 관련된 것이다.

다. 먼저 저작권 침해 문제는 AI 학습에 기존 저작물이 저작권자의 동의 없이 이용되거나 저작물에 부착된 권리관리정보가 변형 또는 삭제됨으로써 저작권을 침해하는 AI 학습 단계에서의 저작권 침해 문제, AI 생성물이 기존 저작물과 실질적으로 유사한 경우에 그 생성물을 이용하는 단계에서의 저작권 침해 문제, 그리고 AI 플랫폼(AI 개발자나 AI 모델을 제공하는 서비스제공자)의 온라인서비스제공자로서의 책임 문제를 포함한다. 그리고 AI 생성물의 저작물성의 문제는 AI가 생성한 생성물이 저작물인지의 문제로서 인간의 창작활동이어야 한다는 기존 저작권법상의 저작물성의 판단기준(저작물의 성립 요건)이 AI 생성물에도 그대로 적용될 것인지의 문제와 AI 생성물에 인간의 창작성을 더한 경우의 저작물성 판단의 문제를 포함한다.

이 논문은 생성형 AI와 관련하여 진행되고 있는 소송 사례 및 일부 판결문을 소재로 하여 생성형 AI의 저작권 문제를 ‘저작권 침해 문제’와 ‘AI 생성물의 저작물성 문제’로 나누어 그 함의를 고찰한 것이다. 제2장에서는 저작권 침해 문제를 AI 학습 단계에서의 침해 문제와 AI 생성물의 생성 및 이용 단계에서의 침해 문제로 나누어 소송 사례를 분석한다. 나아가 소송에서 실제 문제 되고 있는 AI 플랫폼의 온라인서비스제공자로서의 책임문제도 함께 분석한다. 이어서 제3장에서는 AI 생성물의 저작물성에 관하여 AI 생성물의 저작물 성립 요건을 살펴본 후 인간이 생성물에 창작성을 더한 경우의 저작물성 판단의 문제를 분석한다. 여기서는 법제도적인 관점에서 조약과 국내법을 검토하고, 2025년 3월에 있었던 미국 항소법원의 판결을 소개하며, 미국저작권청과 한국저작권위원회의 AI 생성물에 관한 저작권 실무가이드에서 제시하고 있는 저작물성 판단의 기준을 함께 검토한다.

II. 저작권 침해 문제

1. AI 학습 단계

AI 학습 단계에서의 저작권 침해 문제는 기존 저작물을 저작권자의 동의 없이 수집·이용하는 경우와, 이 과정에서 저작물에 부착된 워터마크 등 권리 관리정보가 변형되거나 삭제되는 경우에 주로 발생한다. AI 학습 단계에서 침해될 수 있는 저작권의 유형(지분권)과, 권리자의 침해 주장에 대응할 수 있는 AI 개발자 측의 항변사유를 살펴본다.

(1) 침해되는 저작권

1) 복제권

생성형 AI 모델은 딥러닝(deep learning) 기법에 기반하여, 매우 방대한 양의 데이터를 이용해 모델의 내부 파라미터를 학습시킨다. 학습을 위한 데이터셋 구축은 데이터 수집 단계에서 시작되는데, 실제로는 인터넷상에서 자유롭게 이용 가능한 자료에 의존하는 경우가 많다. 허락 없이 데이터를 수집하여 학습하는 단계에서 침해될 수 있는 저작권은 저작물 이용 형태에 따라 결정된다. 저작물의 이용 형태에는 복제, 2차적저작물 작성, 공연, 배포, 전시, 공중송신, 대여가 있으며, 저작권법은 각 이용행위를 지분권(이용권)으로 규정하고 있다. 저작물 이용이 저작권 침해로 되기 위한 공연, 배포, 전시, 공중송신, 대여 행위는 불특정 다수인(공중)을 대상으로 이루어질 때이다. 반면, 저작물의 제작 행위인 복제 및 2차적저작물 작성은 공중을 대상으로 하지 않더라도, 그 행위 자체만으로 저작권 침해가 성립된다.

AI 모델을 학습시키기 위해 인터넷에서 데이터를 수집하고 이용하는 과정에는 복제와 송신이 수반될 수 있다. 그런데 AI 모델에서 이루어지는 저작물의 송신은 공중을 대상으로 이루어진다고 보기 어렵기 때문에, 저작권 침해를 구성하는 ‘송신’ 행위로 보기는 어렵다. 또한, 2차적저작물 작성은 원저작물을 바탕으로 개작하거나 변형하여 인간의 창작성이 추가되는 것을 의미하는데, 학습 단

계에서는 기계적으로 처리될 뿐 인간의 창작성이 개입되지 않으므로, 이 단계에서 '2차적저작물 작성'이 문제 된다고 보기도 어렵다. 따라서 AI 학습 과정에서 저작권 침해가 문제 되는 저작물의 이용행위는 '복제'라고 할 것이다.

AI 개발자 관점에서는 AI 모델은 데이터를 '학습'할 뿐이므로, 이를 전통적인 의미의 복제라고 할 수 없다는 주장을 할 수 있다.³⁾ 그러나, AI가 원본 저작물을 해체(disintegrate)한 뒤 알고리즘의 파라미터(parameter)에 임베딩(embedding)하여 저장하는 방식은 실질적으로는 복제와 유사한 기능을 수행하므로 새로운 형태의 저장(storage) 방식의 복제로 볼 수 있다.⁴⁾

또한 AI 모델 학습에 이용된 저작물들을 AI 개발자들이 의도적으로 삭제하지 않을 가능성도 있고 삭제되지 않은 동안은 AI 모델 내에 저장될 수 있다. 이를 보여준 사례가 독일의 LAION AI 사건⁵⁾이다. LAION AI 사건에서는 학습에 이용된 원본 이미지들을 AI 개발자들이 삭제할 때까지 일정 기간 AI 모델 내에 저장될 수 있음이 인정되어 AI 학습을 위한 저작물의 이용은 저작권 법상 '일시적 복제'가 아니라 '복제'에 해당한다고 판결하였다(후술).

따라서 AI 모델의 학습을 위하여 저작물을 저작권자의 허락 없이 이용한 경우에는 복제권 침해가 문제 된다.

2) 권리관리정보(CMI)의 제거·변경 등에 따른 저작권 침해

저작권 권리관리정보(Copyright Management Information, 이하 CMI)란 저작물의 내용, 권리자의 소재, 이용 조건 등 저작물 이용에 필요한 각종 정보를 종합적으로 관리하고 제공함으로써, 저작권자의 권리 보호와 이용자의 편의 증진을 도모하고자 하는 시스템을 말한다.

3) 미국저작권청(USCO), 『저작권과 인공지능(AI): 제3부 - 생성형 AI학습(Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training (Pre-publication Version))』(이하, 저작권과 인공지능(AI) 보고서 제3부) (2025년 5월), p. 19-20, <<https://copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf>>.

4) *Id.*, p. 20(note 116); Pamela Samuelson, "Generative AI Meets Copyright", 381Science 158 (2023), p. 159, <DOI: 10.1126/science.adi0656>; Matthew Lindberg, "Applying Current Copyright Law to Artificial Intelligence Image Generators in the Context of Anderson v. Stability AI, Ltd", 15 Cybaris 37 (2024), pp. 60-61, <<https://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol15/iss1/3>>.

5) Robert Kneschke v. LAION e.V (LG Hamburg Urteil vom 27.09.2024 - Case No. 310 O 227/23 (German Regional Court (Landgericht) of Hamburg)).

AI 학습 과정에서는 저작물에 부착된 워터마크와 같은 권리관리정보가 제거되거나 변경, 변조될 수 있다. 우리나라 저작권법에 따르면, 권리관리정보가 제거되거나 변경된 경우, 이는 저작권 또는 그 밖에 저작권법에 따라 보호되는 권리의 침해를 유발 또는 은닉하는 행위로 간주되며(제104조의3), 이러한 행위가 업으로 또는 영리 목적으로 이루어진 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금, 또는 이들 형을 병과할 수 있도록 규정하고 있다(제136조 제2항 제3의4호).

권리관리정보의 제거·변경 등에 대한 저작권 침해 주장은 현재 AI 모델을 상대로 제기되는 많은 소송에서 함께 다루어지고 있는 쟁점이다. 게티이미지(Getty Images) 사건, 깃허브(GitHub) 사건, 사라앤더슨(Sarah Andersen) 사건, 트렘블레이(Tremblay) 사건, 더인터셉트(The Intercept) 사건 등 생성형 AI의 저작권 침해 소송에서 권리관리정보의 제거·변경 등에 의한 디지털밀레니엄저작권법(이하 DMCA)⁶⁾ 위반이 주장되고 있다.

① Getty Images (US), Inc. v. Stability AI 사건⁷⁾의 소장 내용에 따르면 게티이미지는 스테빌리티 AI가 생성한 자사의 이미지에 워터마크가 변형된 형태로 생성된다는 점을 지적하며, 이는 권리관리정보가 훼손된 것으로서 권리관리정보에 관한 DMCA 제1202조⁸⁾를 위반한 것이라고 주장하였다.

6) 미국의 ‘디지털 밀레니엄 저작권법’ DMCA는 1996년 채택된 ‘WIPO 저작권조약(WCT)’과 ‘WIPO 실연 및 음반조약(WPPT)’의 이행, 그리고 디지털 시대의 새로운 저작권보호를 모색하기 위해 1998년 10월에 제정되었으며, 온라인 저작권을 강화하고 이를 방해하는 기술개발을 불법으로 규정한다. (한국저작권위원회 용어사전, <<https://me2.kr/nGzht>>)

7) Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc., 1:23-cv-00135 (D. Del.).

8) 17 U.S. Code § 1202 - Integrity of copyright management information

(a) False Copyright Management Information.—No person shall knowingly and with the intent to induce, enable, facilitate, or conceal infringement—

(1) provide copyright management information that is false, or

(2) distribute or import for distribution copyright management information that is false.

(b) Removal or Alteration of Copyright Management Information.—No person shall, without the authority of the copyright owner or the law—

(1) intentionally remove or alter any copyright management information,

(2) distribute or import for distribution copyright management information knowing that the copyright management information has been removed or altered without authority of the copyright owner or the law, or

(3) distribute, import for distribution, or publicly perform works, copies of works, or phonorecords, knowing that copyright management information has been removed or altered without authority of the copyright owner or the law, knowing, or, with respect to civil remedies under section 1203, having

② Doe 1 v. GitHub 사건⁹⁾과 Andersen v. Stability 사건¹⁰⁾에서 원고 측은 각각 DMCA의 권리관리정보 조항 위반을 주장하였으나, 법원은 권리관리정보가 제거된 AI 생성물이 원본 저작물과 동일하지 않다는 이유로 DMCA의 권리관리정보 조항 위반 주장을 기각하였다.

③ Tremblay v. OpenAI 사건¹¹⁾에서는 원고들이 제기한 오픈AI의 DMCA 제1202조(b) 위반 주장이 기각되었다. DMCA 제1202조(b)(1)에 따라 저작권 침해를 주장하기 위해서는 원고들이 오픈AI가 챗GPT의 학습에 사용된 도서들에서 권리관리정보를 의도적으로 제거하거나 변경했으며, 그로 인해 저작권 침해를 유도하거나 은폐한 사실을 알았거나 합리적으로 인식할 수 있었음을 입증해야 하지만, 법원은 원고들이 이를 입증하지 못하였다고 판단하였다. 또한 챗GPT의 생성물이 원고들의 도서와 동일하지 않기 때문에, 해당 생성물이 도서의 복제물에 해당하지 않은 점도 기각의 사유로 작용했다.

④ The Intercept Media v. OpenAI 사건¹²⁾은 인터셉 미디어가 오픈AI와 마이크로소프트를 상대로 자사의 기사에서 의도적으로 권리관리정보를 제거하여 DMCA 제1202조를 위반했다고 주장하며 제기한 소송이다. 2025년 2월 20일, 법원은 권리관리정보에 관하여 마이크로소프트에 대한 청구에 대해서는 인터셉트가 마이크로소프트의 구체적인 행위나 책임을 충분히 주장·입증하지 못했다는 이유로 기각하였으나, 오픈AI에 대해서는 인터셉트의 기사에서 권리관리정보를 고의로 제거했으며, 이로 인해 이후 침해가 발생할 수 있음을 인식했을 가능성이 있다고 판단하였다.

현재 미국에서 진행 중인 권리관리정보 관련 소송들을 종합해 보면, 권리관리정보 변경을 이유로 한 저작권자의 저작권 침해 주장은 AI 생성물이 권리관리정보가 제거된 원본 저작물과 동일하지 않다는 이유로, 또는 비공개 데이터셋에 저장된 기사에서 권리관리정보를 제거함으로써 저작권 침해를 유도하거

reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate, or conceal an infringement of any right under this title.

9) Doe 1 v. GitHub, Inc., 4:22-cv-06823 (N.D. Cal.).

10) Andersen v. Stability AI Ltd., 3:23-cv-00201 (N.D. Cal.).

11) Tremblay, et al. v. OpenAI, Inc., et al., 3:23-03223 (In re OpenAI ChatGPT Litigation MDL No. 3143, S.D.N.Y., 2025).

12) The Intercept Media, Inc. v. OpenAI, Inc., et al., 1:24-01515 (In re OpenAI ChatGPT Litigation MDL No. 3143, S.D.N.Y., 2025).

나 은폐한 사실을 입증하지 못했다는 이유로 기각되는 경향을 보이고 있다. 그러나 권리관리정보 조항 위반이 성립되기 위해 생성물이 원본 저작물과 동일한 복제물이어야 하는지 여부는 여전히 법적 쟁점으로 남아 있다.¹³⁾

(2) 항변

AI 학습 단계에서의 저작권 침해 여부가 소송에서 문제 될 경우, 피고는 저작권법에 규정된 저작권 제한 사유를 항변으로 제기할 수 있다. 항변이 타당하다고 인정되면, 침해로 주장된 저작물 이용행위의 저작권 침해는 더 이상 성립하지 않는다. 학습 단계에서 적용될 수 있는 항변 사유로는 각국의 법제에 따라 일시적 복제, TDM 면책, 공정이용 등이 있다. 우리나라는 AI 학습을 위한 구체적인 제한 사유로서 TDM 면책 규정을 두고 있지 않으므로, 현재로서는 일시적 복제 그리고 공정이용을 근거로 항변할 수 있다.

1) 일시적 복제

저작권법에서 복제란 “인쇄, 사진 촬영, 복사, 녹음, 녹화 그 밖의 방법에 의하여 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것”을 말한다. 복제의 핵심은 ‘유형물에의 고정’이다. 그러나 컴퓨터와 같은 정보처리장치의 경우, 데이터를 처리하기 위한 중앙처리장치(CPU)가 있으며, 그 앞 단계로 명령어를 일시적으로 저장하는 주메모리인 RAM이 존재한다. RAM에는 기본적으로 데이터나 명령어가 저장되지만, 이는 데이터가 처리되기 전까지 일시적으로만 저장되며, 정보처리장치의 전원이 꺼지면 해당 정보는 모두 삭제된다. 이와 같이 정보처리장치의 메모리에 일시적으로 저장되는 것을 ‘일시적 복제’라고 한다.

형식적으로 저작권법을 적용하면 일시적 복제도 복제에 해당하므로 저작권 침해가 성립할 수 있다. 그러나 저작권법 제35조의2에 따르면, 컴퓨터에서 저작물을 이용하는 경우 원활하고 효율적인 정보처리를 위하여 필요하다고 인정되는 범위 안에서는 해당 저작물을 그 컴퓨터에 일시적으로 복제할 수 있도록 허용하고 있다. 따라서 일정한 조건을 충족하면 일시적 복제는 침해가 되지 않는다.

AI 모델을 학습하기 위한 이용행위가 일시적 복제에 해당하는지를 다룬 대

13) Doe 1 v. GitHub, Inc., *supra* note 9.

표적 사례가 LAION AI 사건¹⁴⁾이다. LAION AI 사건에서 LAION은 공개된 이미지를 웹 스크래핑 방식으로 수집하여 AI 훈련용 데이터셋인 LAION-5B를 제작하고, 이를 비영리 목적으로 무료 제공하였다. 이에 원고 로버트 크네슈케(Robert Kneschke)는 피고가 AI 학습용 데이터셋에 자신의 사진을 무단으로 이용하였다며 복제권 침해를 주장하였다. 이에 대해 피고인 LAION 측은 AI 학습을 위해 이용된 이미지들은 독일 저작권법 제44a조(일시적 복제)에 해당하므로 저작권 침해가 아니라고 항변하였다. 그러나 독일 함부르크 법원은 “일시적(fleeting)” 복제란 학습 과정에서 기술적으로 자동으로 삭제되는 것을 의미하지만, LAION의 데이터셋에 저장된 이미지는 프로그래밍을 통해 수작업으로 데이터를 삭제했다는 점에서 자동 삭제 요건을 충족하지 못한다고 보아, 일시적 복제가 아니라고 판단하였다.

이 사건을 통해 추론할 수 있는 점은 AI 시스템 내에서 학습을 위해 저작물을 이용한 경우, 해당 데이터가 자동적으로 삭제되지 않는 이상 메모리에 저장된 상태로 남아 있을 가능성이 있으며, 이 경우 일시적 복제의 요건을 충족하지 못한다는 점이다.

결론적으로, 학습 단계에서 이용된 저작물이 자동으로 삭제되지 않는 한, 일시적 복제를 근거로 한 항변은 인정되기 어렵고, 따라서 복제권 침해로 판단될 가능성이 크다.

2) TDM 면책¹⁵⁾

EU, 일본 또는 싱가포르 등에서 TDM 면책 조항을 저작권법에 규정하고 있다. 이들 국가에서는 AI 모델 학습을 위해 저작물을 이용한 것에 대한 저작

14) Robert Kneschke v. LAION e.V, *supra* note 5.

15) 국내 TMD 예외 조항에 관한 참고 자료: 김경숙, “TDM 관련 저작권법 개정안의 비판적 고찰 - 기술적보호조치 관점에서의 비교법적 검토”, 『경영법률』, 제31권 3호, 한국경영법률학회(2021); 최상필, “빅데이터의 분석과 활용을 위한 TDM의 저작권적 쟁점과 입법론”, 『계간저작권』, 제35권 제1호, 한국저작권위원회(2022); 차상욱, “저작권법상 인공지능 학습용 데이터셋의 보호와 쟁점 —텍스트·데이터마이닝(TDM) 면책규정을 중심으로—”, 『경영법률』, 제32권1호, 한국경영법률학회(2021); 류시원, “저작권법상 텍스트·데이터 마이닝(TDM) 면책규정 도입 방향의 검토”, 『선진상사법률연구』, 제101호, 법무부(2023); 김창화, “데이터 마이닝과 저작권 면책의 범위 및 한계”, 『계간저작권』, 제34권 제2호, 한국저작권위원회(2021); Kyungsuk Kim, “Korean Copyright Issues in Text Data Mining for Generative AI”, *Journal of AI Law and Regulation* Vol.1(1) (2024), <<https://doi.org/10.21552/aire/2024/1/8>>.

권 침해 주장에 대하여 TDM 면책으로 항변할 수 있다. AI와 관련한 TDM 면책 항변에 대해서는 최근에 독일과 네덜란드의 법원에서 문제 된 바 있으므로 유럽의 TDM 면책 규정을 중심으로 살펴본다.

디지털 단일 시장 지침(이하, DSM 지침)¹⁶⁾은 TDM을 “디지털 형식의 텍스트 및 데이터를 분석하여 패턴, 경향, 상관관계 등의 정보를 생성하는 모든 자동화된 분석 기법”으로 정의하고 있으며(제2조 제2항), “디지털 형식의 정보(텍스트, 음향, 이미지, 데이터 등)를 자동으로 연산·분석하는 것”도 포함된다(전문 제8항).

TDM 과정에서 저작권이 있는 저작물을 원활하게 활용할 수 있도록 하기 위해, DSM 지침에는 TDM을 위한 두 개의 면책 규정(제3조 및 제4조)을 두고 있다. 제3조는 연구 기관 및 문화유산기관이 과학적 연구를 목적으로 TDM을 수행할 수 있도록, 복제 및 추출 행위를 허용하고 있다.¹⁷⁾ 또한 이러한 기관들이 과학적 연구를 위한 TDM을 선택하는 것을 계약을 통해 금지할 수 없도록 규정하고 있다.¹⁸⁾

제4조는 제3조와 유사하지만, 몇 가지 중요한 차이점이 있다. 제4조는 누구나 저작권이 있는 저작물을 TDM에 활용할 수 있도록 허용하지만, 권리자는 ‘옵트아웃(opt-out)’ 또는 ‘계약적 배제(contract-out)’ 메커니즘을 통해 이를 명시적으로 제한할 수 있다. 즉, 권리자는 자신의 저작물이 본 조항에 따라 이용되는 것을 배제할 수 있는 선택권을 가진다. 그 결과, 권리자가 옵트아웃

16) Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC

17) Thomas Margoni/Martin Kretschmer, “A Deeper Look into the EU Text and Data Mining Exceptions: Harmonisation, Data Ownership, and the Future of Technology”, GRUR International 71(8) (2022), pp. 685-686, <<https://doi.org/10.1093/grurint/ikac054>>; Kacper Szkalej, “The Paradox of Lawful Text and Data Mining? Some Experiences from the Research Sector and Where We (Should) Go from Here”, GRUR International 74(4) (2025), pp. 307-319, <<https://doi.org/10.1093/grurint/ikaf029>>.

18) Christophe Geiger et al., “The exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market-legal aspects”, Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2018-2, pp. 8-20, <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3160586>>; Maria Bottis et al., “Text and Data Mining in directive 2019/790/EU enhancing web-harvesting and web-archiving in libraries and archives”, Open Journal of Philosophy (2019), pp. 370-372, <<https://www.scirp.org/journal/ojpp/>>.

(opt-out) 또는 계약적 배제(contract-out) 메커니즘을 통해 저작물 및 기타 보호 대상의 이용을 명시적으로 제한하는 경우, 연구 기관이나 문화유산 기관에 해당하지 않는 기업, 정부, 시민, 언론인 등은 AI 개발을 위해 권리자로부터 별도의 허락을 받아야 한다. 반대로, 권리자가 옵트아웃이나 계약적 배제를 하지 않은 경우에는 제4조 제2항에 따라, TDM 활동을 위한 복제 및 추출된 데이터의 보관이 필요한 기간 허용된다.

AI 학습을 위해 저작물이 이용된 사례 중, TDM 면책 규정이 항변으로 주장되어 저작권 침해가 아니라고 판단된 사례가 독일의 LAION AI 사건과 네덜란드의 DPG MEDIA 사건이다.

① Robert Kneschke v. LAION e.V 사건¹⁹⁾에서 원고 로버트 크네슈케(Robert Kneschke)가 복제권 침해를 주장한 것에 대하여 피고 LAION AI 측은 독일 저작권법 제44a조(일시적 복제) 외에 제44b조(TDM)와 제60d조(학술 연구 목적의 TDM)로 항변하였다. TDM과 관련하여 법원은 피고의 이용행위가 독일 저작권법 제60d조에 따른 ‘과학적 연구 목적의 TDM’에 해당한다고 보았다. 여기서 ‘과학적 연구’란 단순히 새로운 지식을 직접적으로 도출하는 활동에만 국한되지 않으며, 향후 지식 습득을 위한 준비 단계(예를 들어, AI 시스템 훈련을 위한 데이터셋을 생성하는 행위) 또한 과학 연구의 일환으로 간주될 수 있다고 판단하였다. 이에 따라 법원은 해당 행위는 상업적 목적이 없는 비상업적 연구 활동으로 인정된다고 보아 제60d조의 적용을 인정하였고, 제44b조에 대해서는 별도의 판단을 하지 않았다.

② DPG Media v. HowardsHome 사건²⁰⁾은 유럽에서 뉴스 미디어를 운영하는 대형 미디어 기업인 DPG와 Mediahuis가 네덜란드에서 제기한 저작권 침해 소송이다. 이들 두 미디어 그룹은 네덜란드에서 여러 국가 및 지역 신문을 발행해 왔으며, HowardsHome이라는 기업이 RSS 피드 및 자체 뉴스 수집 기술을 활용하여 뉴스 요약 및 경고 서비스를 제공하는 과정에서, 자신들의 허락 없이 대량의 뉴스 콘텐츠를 사용하여 저작권을 침해했다고 주장하였다. 이에 대해 네덜란드 법원은 HowardsHome의 뉴스 요약 서비스는

19) Robert Kneschke v. LAION e.V, *supra* note 5.

20) DPG Media et al. v. HowardsHome, Rechtbank Amsterdam, C/13/737170 / HA ZA 23-690, ECLI:NL:RBAMS:2024:6563.

네덜란드 저작권법 제15a조(인용) 및 제15o조(TDM 예외)에 해당하여, 저작권 침해를 구성하지 않는다고 판결하였다.

3) 공정이용

우리나라는 TDM 면책 규정을 별도로 두고 있지 않다. 이는 미국도 마찬가지이나 미국의 경우 다수의 판결을 통해 저작권법 제107조의 공정이용(fair use) 조항을 근거로 AI 학습과 관련된 저작권 침해 쟁점에 대응하고 있다. 미국의 사례는 아직 사례가 없는 우리나라에 좋은 참고가 될 수 있다. 먼저 생성형 AI가 등장하기 전의 TDM과 관련한 공정이용 판단은 다음과 같다.²¹⁾

첫 번째 요소인 TDM에 이용되는 저작물 이용의 목적 및 성격과 관련하여, Authors Guild v. HathiTrust 사건²²⁾, Fox News Network, LLC v. TVEyes 사건²³⁾, Authors Guild v. Google 사건²⁴⁾, A.V. v. iParadigms, LLC 사건²⁵⁾ 등에서 법원은, TDM 과정에서 생성되는 검색 가능한 데이터베이스나 검색 엔진이 매우 변형적(transformative)이기 때문에, 공정이용으로 인정될 가능성이 크다고 판단하였다.

두 번째 요소인 저작물의 성질과 관련해서 법원은 TDM의 공정이용 여부를 판단한 대부분의 사건에서 TDM 과정에서 저작권 보호를 받는 창작물들이 포함되어 있음을 인정하였다. 이 경우 통상적으로 법원은 원고에게 유리하게 판단해 왔으나, TDM의 경우, 분석 결과에서 원저작물을 식별하거나 감득하기 어려운 특성이 있기 때문에 법원은 저작물의 성질 요소에 큰 비중을 두지 않고 있다.

세 번째 요소인 이용된 저작물의 양과 질에 대한 판단과 관련하여, 연구자가 TDM을 효과적으로 수행하기 위해서는 데이터나 텍스트 전체를 복사하지 않으면 연구에 필요한 내용을 충분히 분석할 수 없기 때문에, 전체 텍스트 또는 저작물 데이터베이스를 포괄적으로 복제할 필요가 있다. 이와 관련하여 White v. West 사건에서 법원은 TDM을 위해서는 데이터베이스 전체를 완전히 복제할 수밖에 없다는 점을 인정하고, 이 요소는 TDM과 관련해서는 공정이용 판단에

21) 김경숙, 앞의 논문(주 15), 120-123쪽.

22) Authors Guild v. HathiTrust, 755 F.3d 87 (2d Cir. 2014).

23) Fox News Network, LLC v. TVEyes, Inc., 883 F.3d 169 (2d Cir. 2018).

24) Authors Guild v. Google, 770 F.Supp.2d 666 (S.D.N.Y. 2011).

25) A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, L.L.C., 562 F.3d 630 (4th Cir. 2009).

있어 중립적인 요소로 보아야 한다(판단하지 않아야 한다)고 보았다.²⁶⁾

네 번째 요소인 잠재적 시장에 미치는 영향은, 2차적 이용이 원저작물의 대체물로 작용하여 발생하는 손해에만 초점을 맞추며,²⁷⁾ 변형적 이용이 정의상 원저작물의 대체물로 간주되지 않는다고 보아 변형적 이용으로 인한 경제적 손해는 고려하지 않는다.²⁸⁾ 또한, 네 번째 요소를 판단할 때에는 첫 번째 요소(이용의 목적 및 성격)와의 밀접한 연관성도 함께 고려하고 있다. 원저작물과 다른 목적을 달성하기 위해 복제된 경우, 해당 이용이 원저작물의 잠재적 시장에 미치는 영향은 낮아지기 때문이다.²⁹⁾

결과적으로, 생성형 AI가 등장하기 전까지의 판단은 네 가지 요소를 종합적으로 고려하여 TDM이 저작물을 전부 복제하더라도, 변형적인 이용에 해당하고, 원저작물의 시장을 대체할 가능성이 낮으며, TDM이 원저작물의 시장에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 낮다고 보아, 법원은 공정이용(fair use)에 해당할 가능성이 큰 것으로 판단하고 있다.

그러나 생성형 AI는 AI 생성물에 원저작물이 얼마나 인식되느냐도 공정이용에 영향을 크게 미치므로, AI 학습의 결과물로서 원저작물이 이용되었음이 입증될 수 있다면 AI 개발자가 공정이용 항변을 하더라도 침해로 될 가능성이 있다. 관련한 사례가 Thomson Reuters v. Ross 사건³⁰⁾이다. 이 사건에서 AI 학습 결과물이 피고의 서비스에 표현되면서 저작권 침해가 문제 되었고, Ross 측이 공정이용 항변을 하였으나 법원은 받아들이지 않았다. 이 사건은 AI 모델 학습을 위한 저작물 이용과 결과물의 관계를 고려하여 AI의 저작권 침해 판단을 하였고, 미국저작권청 『저작권과 인공지능(AI) 보고서 제3부』에서도 생성형 AI의 공정이용은 전체적인 맥락(context of the overall use)에서 판단되어야 한다고 설명하고 있다.³¹⁾ 따라서 이 사건은 생성(및 이용) 단계에서의 공정이용(2.(3))을 설명할 때 살펴보도록 한다.

26) White v. West Pub. Corp., 12-cv-1340-JSR (S.D.N.Y. Jul. 3, 2014), pp. 6-7.

27) Authors Guild v. HathiTrust, *supra* note 22, p. 99.

28) Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605, 614 (2d Cir. 2006).

29) Authors Guild, Inc. v. Google, Inc. 804 F.3d 202, 223-224 (2d. Cir. 2015).

30) Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH v. ROSS Intelligence Inc., 1:20-cv-00613 (D. Del.).

31) 미국저작권청(USCO), 앞의 보고서(주 3), pp. 36-37.

2. AI 생성과 생성물의 이용 단계

AI 생성물의 저작권 침해 여부는 생성물이 기존 저작물과 유사한지의 판단(실질적 유사성 판단)에서 출발한다. AI 학습 과정에서 TDM 면책 또는 공정 이용 항변이 인정되어 면책되었더라도, AI 생성물의 생성과정에 저작권 침해가 성립될 수 있으므로 이에 대한 판단이 새롭게 이루어져야 한다는 점에 유의해야 한다. 또한 AI 생성물이 이용되는 단계에서도 저작권 침해가 이루어질 수 있다. Kadrey v. Meta Platforms 사건³²⁾에서 작가 카드리(Kadrey)가 “불법 도서 파일(불법 AI 생성물) 공유는 공정이용이 아니며, AI 학습과는 별개의 저작권 침해를 구성한다.”고 주장한 대목은 AI 모델 학습에서의 저작물 이용과 AI 생성물의 이용은 별개로 판단해야 함을 보여준다.

(1) 실질적 유사성

이미지 생성형 AI는 생성물에서 원저작물을 쉽게 식별할 수 있는 경우가 있다. 이로 인해 권리자들은 AI 모델이 자신들의 작품을 무단으로 스크랩하여 학습 데이터셋에 활용하고, 해당 학습 이미지의 복사본을 바탕으로 이미지나 기타 콘텐츠를 생성하고 있다고 주장한다. 이때, 기존 저작물과 유사한 경우에는 실질적 유사성(substantial similarity)이 문제 된다.

AI 생성물이 기존 저작물과 유사하여 저작권을 침해했는지 여부는 두 작품이 실질적으로 얼마나 유사한지를 평가함으로써 판단된다는 점에서, 기존 저작권 침해 판단과 다르지 않다. 두 작품 사이에 실질적 유사성이 인정되어 저작권 침해로 판단되기 위해서는 첫째, 원고가 자신의 작품에 대해 유효한 저작권을 보유하고 있을 것(원고 작품의 저작물성), 둘째, 피고의 작품이 원고의 저작물에 의거하여 작성되었을 것(의거성), 셋째, 원고 저작물의 표현과 피고 작품의 표현 사이에 실질적 유사성이 존재할 것(실질적 유사성), 이 세 가지 요건을 모두 충족해야 한다.

첫째 요건인 원고 작품이 저작물로 인정되기 위해서는, 해당 작품이 아이디

32) Kadrey v. Meta Platforms, Inc., 3:23-cv-03417 (N.D. Cal.).

어가 아닌 표현에 해당해야 하며(아이디어·표현 이분법), ‘합체 원칙(merger doctrine)’이나 ‘필수 장면 원칙(scènes à faire doctrine)’이 적용되지 않아야 한다.

여기서 아이디어·표현 이분법이란, 저작권의 보호 대상은 창작적인 표현에 국한되며, 그 표현을 위해 사용되는 아이디어 자체나 도구는 보호 대상에 포함되지 않는다는 원칙이다. 따라서 침해라고 주장되는 부분이 아이디어에 불과하다면, 이는 저작권 침해로 인정되지 않는다. 대표적인 아이디어의 예로는 화풍(style)이다. 최근 챗GPT로 생성되는 지브리풍 콘텐츠는, 실제 지브리 콘텐츠를 사용하는 것이 아니라 지브리 스타일만을 모방한 것이기 때문에, 현재의 저작권법상 아이디어를 모방한 것이어서 저작권 침해가 성립한다고 볼 수 없다.

‘합체 원칙(merger doctrine)’이란, 창작적인 표현이라 하더라도 특정 아이디어나 감정을 그 표현 방식 외에는 효과적으로 전달할 방법이 없는 경우, 해당 표현에 대해 저작권 보호를 부여해서는 안 된다는 원칙이다. 또한, ‘필수 장면 원칙(scènes à faire doctrine)’이란 소설이나 희곡 등에서 작품에 내재된 보호받지 못하는 아이디어(예: 주제나 기본적인 플롯)로 인해 전형적으로 예상되는 사건이나 등장인물의 성격 등은 저작권 보호 대상이 될 수 없다는 원칙이다.

둘째 요건인 의거성(access)은 두 저작물 간의 유사성이 단순한 우연이 아니라, 피고가 원저작물에 접근할 기회가 있었고 이를 바탕으로 모방했을 가능성이 있다는 점을 의미한다. AI 생성물이 원고의 저작물에 의거하여 생성되었음을 입증하기 위해서는, 생성물에 나타나는 워터마크가 중요한 단서로 작용할 수 있다. AI 생성물에 저작권자의 워터마크가 명확히 나타나는 경우, 이는 의거성을 입증하는 자료로 활용될 수 있다. 이를 보여주는 사례가 게티이미지(Getty Images) 사건³³⁾이다. 게티이미지는 Stability AI를 상대로 생성물에 자사의 워터마크가 포함되어 있다는 점을 근거로 저작권 침해를 주장하였으며, 이는 의거성 입증의 좋은 사례로 평가된다.

마지막으로, 저작물의 저작물성과 의거성 두 요건이 충족되면, 두 작품이 저작권 침해를 구성할 정도로 실질적으로 유사한지 여부를 판단하게 된다.

AI 관련 소송에서 실질적 유사성 판단이 이루어진 사례가 Thomson

33) Getty Images (US) v. Stability AI, *supra* note 7.

Reuters 사건이다. 이 사건에서 피고인 Ross의 Bulk Memo 문항이 원고인 Thomson Reuters의 헤드노트와 실질적으로 유사한지 여부를 판단하기 위해, Westlaw의 헤드노트 및 키넘버 시스템(Key Number System) 분류체계가 저작권 보호 대상에 해당하는지를 법원은 살펴보았다.

Ross 측은 특정 아이디어가 표현과 지나치게 밀접하게 연결되어 표현과 사실상 합체(merge)되어 있으므로, 해당 표현은 저작권 보호 대상이 아니라는 합체의 원칙을 주장하였다. 이에 대해 법원은 법리를 표현하는 방식은 다양하게 존재하므로, 합체의 원칙은 적용되지 않는다고 판단하였다. 또한 Ross 측은, 법률 요약에는 자연스럽게 따라오는 필수 장면들(scènes à faire)이 포함되므로 이러한 구성은 저작권 보호를 받을 수 없다고 필수 장면의 원칙을 주장하였다. 그러나 법원은 Westlaw의 헤드노트 구조 및 키넘버 시스템의 분류 방식은 선택의 결과에 해당하며, 이는 단순한 필연적 표현으로 볼 수 없다고 보아, 필수 장면의 원칙 역시 적용되지 않는다고 판단하였다.³⁴⁾

그 결과, 법원은 Thomson Reuters가 주장한 헤드노트는 저작물에 해당하고, Ross 측의 Bulk Memo 문항이 Thomson Reuters의 헤드노트와 실질적으로 유사하다고 판단하였다.

(2) 침해되는 저작권

AI 학습 단계에서 저작물을 이용하는 행위는 주로 복제이므로 복제권 침해가 문제 된다. 반면 생성 단계에서는 원저작물과 실질적으로 유사한 생성물을 생성하는 행위와 그 생성물을 이용하는 행위를 구분하여 침해되는 저작권을 살펴볼 필요가 있다.

AI 모델의 콘텐츠 생성은 학습된 데이터를 바탕으로 새로운 결과물을 생성하는 것이므로, 이 과정에서는 복제권, 2차적저작물작성권, 그리고 저작권격권(성명표시권 및 동일성유지권)의 침해가 문제 될 수 있다. 한편, 그 생성물을 이용하는 경우에는 복제권, 2차적저작물작성권, 배포권, 전시권, 대여권, 공연권, 공중송신권 등 모든 저작재산권이 문제 될 수 있다. 또한 저작권격권도 문제 되는데 실질적으로 유사한 생성물에 원작자의 이름이 표시되지 않았

34) Thomson Reuters v. ROSS, *supra* note 30.

을 경우의 성명표시권 침해 문제, 그리고 원작의 표현을 임의로 변형하여 동일성을 훼손한 경우의 동일성유지권 침해 문제가 발생할 수 있다.

예를 들어, AI 생성물을 온라인상으로 전송하여 이용하는 경우에는 공중송신권, 음악 생성물을 매장 음악으로 이용한다면 공연권, 이미지 생성물을 전시 목적으로 이용하는 경우에는 전시권, 원저작물과 유사한 텍스트를 생성하여 책으로 제작·판매하는 경우에는 복제권과 배포권이 문제 될 수 있다.

(3) 항변

AI가 생성한 생성물이 실질적으로 유사하여 저작권 침해에 해당한다고 판단되는 경우, 이용자는 저작권 제한 사유를 근거로 항변할 수 있다. 이때 적용 가능한 항변 사유는 각국의 국내법에 따른다. 이 단계에서의 저작권 침해는 AI 모델 학습을 위한 입력 단계에서 발생하는 저작권 침해와는 별개이므로, AI 모델 학습을 위해 대량으로 저작물을 이용한 행위가 TDM 예외 조항에 따라 면책되었다 하더라도, 생성물의 생성 행위 자체 또는 생성물이 온라인상에서 이용되는 2차적 이용행위까지 자동적으로 면책되는 것은 아니다. 이 단계에서는 생성 단계에서의 이용 방식에 따라 교육 목적, 시사 보도 등 다양한 제한 사유가 적용될 수 있다. 이 중에서도 가장 폭넓게 적용될 수 있는 저작권 제한 사유는 ‘공정이용’이다.

예컨대 Thomson Reuters 사건³⁵⁾에서 AI 관련 저작권 침해에 대한 공정 이용 항변이 주장되었다. 이 사건에서 법원은 AI 생성물이 공정이용에 해당하는지 여부에 대해 저작권법 제107조에 규정된 네 가지 공정이용 판단 요소를 다음과 같이 종합적으로 고려하여 판단하고 있다.

첫 번째 요소인 저작물 이용의 목적 및 성격과 관련하여, 법원은 피고 Ross의 이용이 상업적인지(commercial), 그리고 변형적인지(transformative) 여부를 살펴보았다. 법원은 Ross가 Thomson Reuters의 헤드노트(Headnotes)를 매우 유사한 목적으로 사용하고 있고 Ross의 이용이 상업적이라면, 이 요소는 공정이용을 부정하는 방향으로 작용할 가능성이 높다고 판단하였다. 법원은 Ross의 이용이 관행적인 비용을 지불하지 않고 저작물을

35) *Id.*

활용함으로써 이익을 얻는 형태이기 때문에 상업적 이용에 해당한다고 보았다.³⁶⁾ 다만, 상업성 자체가 결정적인 요소는 아니며, 이용의 목적이나 성격이 원저작물의 이용과 얼마나 다른지도 함께 고려해야 한다고 보았다. 이 사건에서 법원은 제1요소의 판단을 앤디 워홀 사건(Andy Warhol Foundation v. Goldsmith)의 법리를 참고하여 판단하였다.³⁷⁾

앤디 워홀 사건에서 연방대법원은 첫 번째 공정이용 요소인 ‘이용의 목적과 성격’에 한정하여 판단하면서, 첫 번째 공정이용 요소에서 이용이 변형적인지 여부만이 공정이용의 요소가 되는 것은 아니며, 보다 결정적인 요건은 이용의 성격보다는 목적이라고 보았다(다수의견). 첫 번째 요소를 해석할 때 ‘변형성’ 기준에만 크게 의존하게 되면 저작권자가 주장할 수 있는 2차적저작물작성권의 범위를 실질적으로 크게 축소시킬 수 있으므로, 공정이용에 부합하는 ‘변형적 이용’이 되기 위해서는 새로운 표현이나 메시지를 단순히 추가하는 것을 넘어³⁸⁾ 원래의 작품과 비교해 다른 목적을 추구하는 변형적 이용만이 첫 번째 요건을 충족시킨다고 판시한 것이다. 이러한 기준을 근거로 이 사건에서도, Ross의 이용은 Thomson Reuters의 이용과 별도의 목적이나 다른 성격을 갖지 않기 때문에, 변형적 이용으로 볼 수 없다고 판단하였다. 이에 따라, 별도의 정당한 사유가 없는 한, 첫 번째 요소는 공정이용에 해당하지 않는다고 판단하였다. 미국 저작권청도 『저작권과 인공지능(AI) 보고서 제3부』에서 공정이용의 제1요소에 대하여 AI 모델 학습이 변형적(transformation) 목적을 지니는 경우가 많다는 점을 인정하면서도 생성과 관련해서는 저작권자 측의 입장을 지지하는 태도를 취하고 있다.³⁹⁾

두 번째 요소인 저작물의 성질과 관련하여, 법원은 TDM의 공정이용 여부를 판단한 대부분의 사건에서 저작물이 TDM 과정에 이용된다고 보았다. 이러한 경우, 법원은 대체로 원고에게 유리한 요소로 판단해 왔지만 AI 학습에 이용된 저작물의 성질에 따라 공정이용 여부가 달라질 수 있다. 이 사건에서 문제 된 헤드노트(Headnotes)가 창의적인 요소를 포함하고 있다는 점에는

36) Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 562 (1985).

37) Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U.S. 508, 143 S.Ct. 1258, 215 L.Ed.2d 473 (2023).

38) Compare to Campbell v. Acuff-Rose, 510 U.S. 569, 579 (1994).

39) 미국저작권청(USCO), 앞의 보고서(주 3), pp. 36-52.

다툼이 없지만, 법원은 해당 헤드노트가 매우 창의적인 저작물이라고 보기는 어렵다고 판단하여, 피고 Ross에게 유리하게 판단했다.

세 번째 요소인 이용된 저작물의 양과 질에 대한 판단과 관련하여, 연구자가 TDM을 효과적으로 수행하기 위해서는 전체 텍스트 또는 저작물 데이터베이스를 전부 복사할 필요가 있다. 이는 연구에 필요한 내용을 분석하기 위해 불가피한 조치이다. 이 사건에서는 이 요소가 Ross에게 유리하다고 보았는데, 그 이유는 이용된 자료가 최종 생성물에는 포함되지 않았기 때문이다.⁴⁰⁾

네 번째 요소인 잠재적 시장에서의 영향은, 이차적 이용이 원저작물의 대체물로 발생하는 손해에만 초점을 맞추며,⁴¹⁾ 변형적 이용(transformative use)으로 인한 경제적 손해는 고려하지 않는다. 이는 변형적 이용이 정의상 원저작물의 대체물로 간주되지 않기 때문이다.⁴²⁾ 그럼에도 불구하고 네 번째 요소를 판단할 때는 첫 번째 요소(이용 목적 및 성격)와의 밀접한 연관성을 함께 고려해야 한다. 왜냐하면 원저작물의 목적과 다른 목적을 달성하기 위한 복제일수록, 해당 이용이 원저작물의 만족스러운 대체물로 작용할 가능성이 낮기 때문이다.⁴³⁾ 법원은 “현재 시장뿐만 아니라, 원저작물 창작자가 일반적으로 개발하거나 타인에게 개발을 허락할 잠재적 파생시장(potential derivative markets)까지 고려해야 한다”고 판단했다. 그 결과 Ross는 경쟁 제품을 만들려는 의도를 가지고 있었다고 보아 네 번째 요소는 공정한 이용이 아니라고 판단하였다.

참고로, 미국 저작권청의 『저작권과 인공지능(AI) 보고서 제3부』는 공정이용의 제4요소를 판단함에 있어 매출 손실, 시장 희석(Market Dilution), 라이선스 시장 침해, 공공의 이익 등을 주요 고려 요소로 제시하였으며, 특히 ‘시장 희석’이라는 새로운 이론을 도입한 점이 주목된다.⁴⁴⁾

40) Thomson Reuters v. ROSS, *supra* note 30.

41) Authors Guild v. HathiTrust, *supra* note 22, p. 99.

42) Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605, 614 (2d Cir. 2006).

43) Authors Guild v. Google, *supra* note 24, pp. 222-223.

44) 미국저작권청(USCO), 앞의 보고서(주 3), pp. 62-73.

3. AI 플랫폼의 온라인서비스제공자 책임

AI 개발자의 저작권 침해에 대한 책임은 AI 모델 학습 과정에서 저작물을 무단으로 이용하는 경우와 AI 생성물을 생성하거나 이를 이용하는 경우에 문제 된다. 그런데 AI 생성물의 생성이나 이용은 보통 AI 모델을 제3자에게 서비스하는 경우에 발생한다. AI 개발자가 AI 모델 서비스를 제3자에게 제공하는 경우 그 서비스제공자(이하 “AI 플랫폼”이라 한다)는 저작권법상 온라인서비스제공자(OSP, 저작권법 제2조 제30호)로서 책임을 질 수 있다.

AI 개발자가 AI 학습을 위한 데이터셋에 저작물을 무단으로 이용(복제)하는 경우에는 저작권 침해의 책임(직접침해의 책임)을 진다. 이때는 설사 AI 개발자가 AI 플랫폼으로서 AI 모델 서비스를 제공하였다 하더라도 저작권법 제102조에 따른 온라인서비스제공자로서의 면책 규정이 적용되지는 않는다. 이 경우의 책임은 AI 개발자의 저작권 침해(직접침해)에 대한 책임을 의미하는 것이기 때문이다. 그러나 이용자들이 AI 서비스를 제공하는 프롬프트에 저작물을 입력함으로써 저작권 침해를 유도하거나 저작권을 침해하는 생성물이 생성되어 이용되는 것을 방지하거나 조장하였다면 이에 대하여는 온라인서비스제공자(OSP)로서 저작권 침해의 방조책임을 물을 수 있다(민법 제760조 3항). ‘방조’라 함은 불법행위를 용이하게 하는 직접·간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서, 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민법의 해석으로서는 과실에 의한 방조도 가능하다.⁴⁵⁾

생성형 AI 모델 서비스를 제공하는 자(AI 플랫폼)는 온라인서비스제공자(저작권법 제2조 제30호)로서 저작권법 제102조 제1항 제3호의 검색 및 저장서비스제공자에 해당한다. 제102조는 온라인서비스제공자의 면책에 관한 조항으로서 생성형 AI 모델 서비스를 제공하는 자가 해당 조항의 면책요건을 충족한다면 저작권 침해에 대한 방조책임을 면할 수 있다.

45) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다1162 판결; 대법원 2007. 12. 14. 선고 2005도872 판결 등 참조.

(1) 직접책임, 간접책임(기여책임, 대위책임)

미국에서 진행되고 있는 AI 관련 소송 중에는 AI 개발자가 AI 모델 서비스를 제공하는 경우에 AI 모델 학습에 저작물을 이용하는 것과 기존 저작권을 침해할 수 있는 생성물을 생성하는 것 및 생성물을 이용하는 것에 대해 직접침해(direct infringement)의 책임(직접책임), 기여책임(contributory liability) 또는 대위책임(vicarious liability)의 세 가지 형태의 민사책임을 묻는 경우가 일반적이다.

원고가 직접침해의 책임을 물을 경우에 원고는 ① 유효한 저작권을 보유하고 있다는 것과 ② 피고가 원고의 저작권을 (직접) 침해했다는 것만 입증하면 족하며, 이 경우에 피고가 선의, 무과실이라고 하여도 책임을 면할 수 없다는 점에서 ‘엄격책임’⁴⁶⁾이라고 한다. 이러한 판단 근거로 Thomson Reuter 사건⁴⁷⁾에서 경쟁업체인 Ross에게 직접침해를 물어 침해로 판단되었다. 비록 미국에서 발생한 사건은 아니지만 LAION AI 사건⁴⁸⁾도 AI 학습을 위해 대량의 이미지를 데이터셋에 복제한 것에 대해 직접침해로 판단된 사건이다.

AI 모델 서비스제공자는 저작권 침해를 직접적으로 하지 않았다 하더라도 이용자들의 저작권 침해를 유도하거나 기여한 경우 등에는 간접책임으로서 기여책임과 대위책임을 질 수 있다. 기여책임이란 ① 침해행위에 대한 인식을 가지고 (침해행위를 인식할 이유가 있었을 경우 즉, 추정적 인식(constructive knowledge)의 경우 포함), ② 다른 사람의 침해행위를 유인, 야기하거나 또는 침해행위에 실질적으로 관여한 경우에 인정되는 책임을 말하는바,⁴⁹⁾ AI 모델 서비스제공자가 이용자들의 저작권 침해를 조장하거나 이를 용이하게 하였다면 기여책임을 질 수 있다. 예를 들어, AI 서비스가 이용자의 명령·지시에 따라 저작권을 침해하는 생성물을 생성하도록 설계되었다면, 해당 AI 서비스제공자는 기여책임을 물을 수 있다는 점이 소송에서 주장되고 있다.

46) 미국의 형사법과 민사법에서 엄격책임(strict liability)이란, 피고에게 과실이나 범죄 의도가 없더라도 특정 행위로 인해 발생한 결과에 대해 법적으로 책임을 지는 책임 기준을 말한다. Patrick R. Goold, “Is Copyright Infringement a Strict Liability Tort?”, 30 Berkeley Technology Law Journal 305 (2015), <<https://ssrn.com/abstract=2535557>>.

47) Thomson Reuters v. ROSS, *supra* note 30.

48) *Id.*

49) A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (9th. Cir., 2001); In re Aimster Copyright Litigation, 334 F.3d 643 (7th Cir.2003).

대위책임이란 ① 이용자들을 지휘·감독할 권리 및 능력이 있고, ② 저작물의 이용에 의한 명백하고 직접적인 경제적 이익이 있을 경우에 인정되는 책임이다. AI 서비스제공자가 이와 같은 요건을 충족하면 (이용자들의) 저작권 침해에 대하여 대위책임을 질 수 있다.

그러나 AI 모델 서비스제공자가 저작권 침해(불법행위)에 대해 DMCA 제 512조에 규정된 면책요건들을 충족한다면 기여책임 또는 대위책임에 대해 면책될 수 있다. 관련한 몇 개의 소송 현황을 살펴보면 아래와 같다.

(2) 소송 현황

① Thomson Reuters v. ROSS 사건⁵⁰⁾에서 법률 출판사인 Thomson Reuter는 AI 법률 리서치 스타트업 ROSS를 상대로, ROSS가 웨스트로(Westlaw)의 헤드노트를 AI 알고리즘 학습에 이용한 것에 대해 직접침해의 책임, 기여책임 및 대위책임을 주장하며 소를 제기하였다. 2025년 2월 델라웨어 지방법원의 스테파노스 비바스 판사(Judge Stephanos Bibas)는 이 사건에서 피고의 직접침해의 책임을 인정하였다. 다만 나머지 대위책임 및 기여책임에 대해서는 심리(trial)가 계속 중이다.

② Andersen v. Stability AI 사건⁵¹⁾에서는 2023년 1월, 사라 앤더슨(Sarah Andersen)을 포함한 예술가 그룹은 Stable Diffusion, Midjourney, DeviantArt의 DreamUpAI 이미지 생성기가 자신들의 이미지를 무단으로 이용하여 저작권을 침해했다며 퍼블리시티권 침해에 대한 책임, 직접침해의 책임, 기여책임 및 대위책임 등을 주장하며 집단소송(class action)을 제기했다. 2023년 10월 퍼블리시티권 침해의 부분은 기각되고, 저작권 침해 부분에 대해서는 심리가 진행 중이다.

③ Getty Images v. Stability AI (영국) 사건⁵²⁾에서는 게티이미지 측이 Stability AI에 대하여 직접침해뿐 아니라 2차적 침해(Secondary infringement)에 대한 책임(영국 CDPA Act 제23조)에 대해서도 묻고 있다. 2차적 침해에 대한 책임은 미국법상 기여책임 및 대위책임에 해당하는 것이다.

50) Thomson Reuters v. ROSS, *supra* note 30.

51) Andersen v. Stability AI Ltd., *supra* note 10.

52) Getty Images v. Stability AI, IL-2023-000007 [2025] EWHC 38 (Ch).

2025년 1월에 당사자적격에 관한 일부 판결이 있었고 저작권 침해에 대해서는 현재 심리가 진행 중이다.

④ *Silverman v. OpenAI*⁵³⁾ 사건에서는 유명 작가 사라 실버먼, 폴 트럼블레이, 크리스토퍼 골든 등이 오픈AI를 상대로 대규모 저작권 침해에 대한 집단소송을 제기하였다. 이들은 오픈AI의 챗GPT가 자신들의 책을 허락 없이 학습 데이터로 이용했고, 챗GPT가 해당 저작물의 2차적 요약물을 생성할 수 있도록 하였고 주장하며, 직접침해의 책임, 기여책임, 대위책임뿐만 아니라 불공정 경쟁행위에 대한 책임 등을 주장했다. 2024년 원고들이 챗GPT의 생성물이 원고들의 저작물과 실질적으로 유사하다는 점을 입증하지 못했다는 이유로 간접책임(기여책임, 대위책임)에 대해서는 기각하였다. 즉, 실제로 침해에 해당하는 출력물의 예시가 제출되지 않았다는 점이 결정적인 이유였다. 다만, 학습 과정에서 저작물을 무단 복제한 행위에 대한 직접침해의 책임에 대해서는 심리가 진행 중이다.

⑤ *The New York Times v. Microsoft Co.*⁵⁴⁾ 사건에서 원고 뉴욕타임즈는 오픈AI와 마이크로소프트를 상대로 저작권 침해로 소송을 제기하였다. 원고인 뉴욕타임즈는 챗GPT 모델이 타임즈 기사를 학습하였고, 일부 기사는 거의 원문 그대로 생성되었다고 주장하였다. 사용자는 챗GPT를 통해 요약된 내용 또는 기사 전문을 유료 구독 없이 접근할 수 있다. 이로 인해 뉴욕타임즈는 구독 기반 수익 모델이 훼손되고, 고품질 저널리즘을 지속할 수 없게 될 위험이 있다면서 직접침해의 책임, 대위책임 및 기여책임을 주장하였다.

그 외 중국 사례로서 AI 서비스제공자의 2차적 책임(간접책임)과 관련하여 울트라맨 사건이 있다. 중국의 울트라맨 사건의 경우에는 생성물이 저작물 울트라맨과 흡사하여 저작권 침해가 인정된 것이다. 광저우 인터넷 법원은 한 AI 개발자가 AI 기반 텍스트-이미지 변환 서비스 제공 과정에서 저작권을 침해했다고 판결하였다. 법원은 해당 AI 기업이 키워드 필터링을 도입해 일반적인 울트라맨 관련 프롬프트를 사용하더라도 저작권이 있는 작품과 실질적으로 유사한 이미지가 생성되지 않도록 조치를 취해야 한다고 판시했다.⁵⁵⁾

53) *Silverman v. OpenAI, Inc.*, 3:23-03416 (In re OpenAI ChatGPT Litigation MDL No. 3143, S.D.N.Y., 2025).

54) *The New York Times Company v. Open AI*, 1:23-cv-11195 (In re OpenAI ChatGPT Litigation MDL No. 3143, S.D.N.Y., 2025).

55) Johanna Costigan, "China Rules AI Firm Committed Copyright Infringement", *Forbes*

상기 사례들을 통해 AI가 학습 데이터를 모방하는 일반적인 경향만으로는 AI 개발자인 AI 서비스제공자에게 간접책임(2차적 책임)을 묻기는 어렵지만, 저작권자의 저작물이 생성물로 역력히 표현되는 경우에는 직접침해의 책임 및 간접책임이 문제 될 수 있음을 알 수 있다. 다시 말하면 저작권 침해에 대한 책임을 묻기 위해서는 AI 생성에서 저작권자의 저작물과 거의 동일한 결과물이 생성되어야 한다는 것이다.

4. 소결

AI와 관련한 저작권 침해의 문제는 학습 단계에서의 저작권 침해의 문제와 AI 생성물의 생성 및 이용 단계에서의 저작권 침해의 문제는 구분해서 판단하여야 한다. 이때 학습 단계에서는 복제권 침해와 권리관리정보의 제거·변경 등도 침해 유형에 포함될 수 있다. 학습 단계에서의 침해에 대한 항변 사유는 각 법제에 따라 다를 수 있다. TDM 면책 조항이 규정된 국가(EU, 일본 등)에서는 해당 규정을 근거로 항변할 수 있으나, 그렇지 않은 국가(미국, 한국 등)에서는 국내법상 정해진 적절한 제한 사유를 근거로 항변할 수 있다.

AI 생성물의 생성 및 이용 단계에서 침해될 수 있는 저작권은 이용행위의 종류에 따라 모든 저작재산권 및 저작인격권이 문제 될 수 있으며, 이에 대하여는 국내법에 따른 적절한 저작권 제한 사유를 적용하여 항변할 수 있다.

한편 AI 모델 서비스를 제공하는 자(AI 플랫폼)는 온라인서비스제공자(OSP)로서의 책임을 질 수 있다. AI 개발자로서 AI 모델을 학습시키기 위하여 저작물을 이용하였다면 직접침해의 책임을 지지만, AI 플랫폼으로서 이용자의 이용행위를 유도하였다면 간접책임을 질 수 있다.

III. AI 생성물의 저작물성

1. AI 생성물의 저작물 성립 요건

AI 모델로 생성된 생성물이 기존 저작물과 실질적으로 유사하지 않은 경우, 저작권 침해에서는 자유롭지만, 해당 생성물 자체가 저작물로 인정받을 수 있는지 여부가 새로운 쟁점이 된다. AI 생성물이 저작물이 될 수 있는지 여부는 전 세계적으로 큰 관심사이므로, 보편적인 기준을 도출하기 위하여 조약과 국내법들의 저작물 성립 요건을 살펴볼 필요가 있다.

베른협약은 저작물이 되기 위한 요건으로 ‘지적 창작물(intellectual creation)’이어야 한다고 규정하고 있다(베른협약 제2조 제5항).⁵⁶⁾ 여기서 말하는 ‘지적 창작물’이란, 저작물 창작 과정에 인간의 창작성이 개입했음을 의미한다.⁵⁷⁾ 베른협약은 저작물의 ‘저작자’를 명시적으로 정의하지 않고 각 동맹국에 위임하고 있으나, 협약의 문언과 역사적 맥락은 ‘저작자’가 저작물을 창작한 자연인(인간)이어야 함을 강하게 시사하고 있다.⁵⁸⁾ 이는 저작권 보호가 일

56) Berne Convention Article 2 (5) Collections of literary or artistic works such as encyclopaedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections.

베른협약 제2조 제5항은 편집저작물의 저작물성에 관한 내용이다. 즉, 백과사전, 선집 등의 편집물은 소재의 선택 또는 배열에 있어 지적창작물이어야 함을 규정하고 있는데, 이는 단순한 선택 또는 배열만으로는 저작물이 될 수 없으며 인간이 그 창작에 일정한 기여를 한 지적창작물이어야 함을 규정하고 있다. 사실을 편집한 편집저작물도 지적창작물일 것을 요구하는바, 일반 저작물은 지적창작물임을 당연히 전제로 하고 있다(WIPO, *GUIDE to the BERNE CONVENTION for the Protection of Literary and Artistic Works* (Paris Act, 1971), 2.19.)

57) WIPO, *Guide To The Copyright and Related Rights Treaties Administered By WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms* (2003), BC-2.3.

58) Ricketson Sam, “The 1992 Horace S. Manges lecture – people or machines: the Bern Convention and the changing concept of authorship”, 16 Columbia VLA J Law Arts 1 (1991), pp. 8, 11, <[https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cjla16&div=8&id=&page=](https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cjla16&div=8&id=&page=;)>; Ginsburg Jane C., “People not machines: authorship and what it means in the Berne Convention”, 49 IIC Int Rev Intellect Prop Compet Law 131 (2018), p. 131, <<https://doi.org/10.1017/9781108750066.009>>; Goldstein Paul/Hugenholtz P.Bernt, *International copyright: principles, law, and practice* 4th edn,

차적으로 인간 저작자에게 귀속됨을 의미하며,⁵⁹⁾ 결과적으로 저작물의 창작자이자 보호의 수혜자인 ‘저작자’에 대한 베른협약의 보편적인 정의가 ‘인간’임을 확인하는 것이다. 이러한 베른협약의 취지는 TRIPS 협정과 WIPO 저작권 조약에도 그대로 수용되었다.⁶⁰⁾

저작자가 인간 창작자여야 한다는 점을 확인할 수 있는 다른 조항은 저작인격권에 관한 규정이다. 베른협약 제6조의2 제1항은 동일성유지권과 성명표시권과 같은 저작인격권에 대해 규정하고 있다.⁶¹⁾ 저작인격권은 본질적으로 인간에게만 적용될 수 있는 권리이므로, 저작권 보호의 최소 기준이 인간의 창작행위라는 점을 명확히 보여주는 조항이다. 저작자가 인간이어야 함을 보여주는 또 다른 규정은 제7조에 규정된 보호기간에 관한 조항이다. 이는 저작자 사망 시를 기준으로 하고 있으므로 생명이 없는 주체는 저작자가 될 수 없음을 의미한다.

베른협약과 마찬가지로, 유럽의 저작권법 역시 저작권은 저작자의 권리(droit d’auteur)라는 전통에 기반을 두고 있으며, 저작권은 인간 창작자에 의해 창작된 독창적인 표현을 보호하는 것을 목적으로 한다.⁶²⁾ EU 보호기간 지침 제1조(63)는 저작권 보호의 대상을 “베른협약 제2조의 의미 내의 문학 또는 예술 작품”으로 규정하며, 베른협약의 기준을 따를 것을 명시하고 있다. 이

Oxford (2019), p. 229.

59) Berne Convention Article 2(6) The works mentioned in this Article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the author and his successors in title.

60) TRIPS Article 9 (1) Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto.

WCT Article 3 Contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of Articles 2 to 6 of the Berne Convention in respect of the protection provided for in this Treaty.

61) Ginsburg Jane C, “The concept of authorship in comparative copyright law”, 52 DePaul L. Rev. 1063(2003), p. 1063, <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.368481>>.

62) Ramalho AQRN, “Originality redux: an analysis of the originality requirement in AI-generated works”, AIDA. Giuffrè Editore (2019), p. 11, <<https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/originality-redux-an-analysis-of-the-originality-requirement-in-a>>.

63) Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version) (“Term Directive”). Article 1(1) The rights of an author of a literary or artistic work within the meaning of Article 2 of the Berne Convention shall run for the life of the author and for 70 years after his death, irrespective of the date when the work is lawfully made available to the public.

지침의 전문(Recital)에서는 기계에 의해 생성된 사진저작물의 경우에도 저작자의 개성이 반영된 인간의 지적 창작물이어야 함을 선언하고 있다.⁶⁴⁾

한편, 미국 저작권법 제102조(a)는 “저작권은 현재 알려지거나 향후 개발되어 직접 또는 기계 장치의 도움을 받아 인식, 복제, 기타 방식으로 전달될 수 있는 모든 유형의 표현 매체에 고정된 독창적인 저작물에 부여된다”고 규정하고 있다.⁶⁵⁾ 여기서 저작권 보호의 핵심 요건은 두 가지, 즉 ‘독창성(originality)’과 ‘유형의 매체에의 고정(fixation in a tangible medium)’이다. 미국 저작권법은 독창성의 개념을 명문으로 정의하고 있지는 않지만, 판례를 통해 그 기준을 정립해 왔으며, 그 판례들은 실무적으로 미국 저작권청의 실무 지침(compendium)에 반영되었다.

인공지능 생성물과 관련해, 미국 저작권청은 2023년 3월 『AI 생성물을 포함한 작품의 저작권 등록 가이드라인(이하, AI 생성물 등록가이드라인)』을 발표하며, 인간 저작자 요건(human authorship requirement)을 재차 강조하였다.⁶⁶⁾ 이어 2025년 1월에는 인공지능에 관한 두 번째 보고서⁶⁷⁾로서 『저작권과 인공지능(AI): 제2부 - 저작물성(이하, 인공지능보고서 제2부)』⁶⁸⁾을 발간하여, AI 생성물의 저작물성 인정 여부에 대한 보다 구체적인 가이드라인을 제시하고 있다. 이 가이드라인에서는 AI 생성물의 저작물성을 판단하는 기준

64) Term Directive Recital 16. A photographic work within the meaning of the Berne Convention is to be considered original if it is the author's own intellectual creation reflecting his personality, no other criteria such as merit or purpose being taken into account.

65) 17U.S.C. §102, “Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.”

66) 미국저작권청 및 의회도서관(USCO & Library of Congress), 『AI 생성물을 포함한 작품의 저작권 등록 가이드라인(Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence)』, Federal Register, Vol. 88(51) (2023. 3. 16.), <<https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/16/2023-05321/copyright-registration-guidance-works-containing-material-generated-by-artificial-intelligence>>.

67) 미국저작권청에서 인공지능과 저작권에 관한 첫 번째 보고서는 2024년 7월에 발행한 『저작권과 인공지능(AI): 제1부 - 디지털 모사 (Copyright and Artificial Intelligence Part 1: Digital Replicas)』이다.

68) 미국저작권청(USCO), 『저작권과 인공지능(AI): 제2부 - 저작물성(Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability)』 (2025년 1월), <<https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf>>.

을 인간의 창작성이 개입된 경우와 그렇지 않은 경우, 두 가지로 구분하여 설명하고 있다. 또한, 중국 베이징 인터넷 법원도 2023년, AI 생성 이미지에 대한 저작권 침해 사건의 저작물성 판단에서 저작권 보호를 위해서는 인간 저작성(human authorship)이 필요하다는 입장을 명확히 밝혔다.⁶⁹⁾

우리 저작권법도 ‘저작물’을 “인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물”이라고 정의하고 있고(저작권법 제2조 제1호), 저작물을 창작한 자를 ‘저작자’로 정의하고 있다(저작권법 제2조 제2호). 여기서 ‘창작한 자’가 인간이 아닌 경우, 해당 생성물은 저작물로 인정되지 않는 것으로 해석된다.

실무적으로는 AI 생성물을 저작물로 볼 수 있는지에 대해 한국저작권위원회가 발간한 『생성형 AI 저작권 안내서』에서 설명하고 있다. 이에 따르면, AI 생성물에 인간이 창의적으로 수정·증감 등의 추가 작업을 하고, 그 추가된 부분만으로 저작물성이 인정될 수 있는 수준에 이르면 저작권 등록이 가능하다. 반면, AI 생성물에 일정 부분 수정이나 보완을 했더라도, 그 수정·보완이 단순히 ‘사소한 개변’ 수준에 그친다면, 이는 인간의 창작적 개입이 있었다고 보기 어려우므로 저작권 등록이 불가능하다는 입장이다.⁷⁰⁾

2. AI 생성물의 저작물성 판단: 인간의 창작에 따른 구분

현재 각국의 AI 생성물에 대한 저작물성 기준은 인간의 창작성 개입이라는 대체로 같은 방향을 보이고 있다. AI 생성물의 저작물성은 인간의 창작성이 없는 AI 생성물과 인간의 창작성이 개입된 AI 생성물로 구분하여 설명될 필요가 있다. 전자를 AI가 생성한 생성물(AI-generated output)이라고 한다면 후자는 AI를 도구로 한 생성물(AI-assited output)이라 할 수 있다.

69) Li Mou Mou Su Liu Mou Mou Qin Hai Zuo Pin Shu Ming Quan, Xin Xi Wang Luo Chuan Bo Quan Jiu Fen An (李某诉刘某某侵害作品著作权、信息网络传播权纠纷案) [Li v. Liu, Dispute over Copyright Infringement of the Right of Attribution and Right of Information Network Distribution of Works], p. 14 (Beijing Internet Ct. Nov. 27, 2023), <<https://english.bjinternetcourt.gov.cn/pdf/BeijingInternetCourtCivilJudgment112792023.pdf>>.

70) 한국저작권위원회, 『생성형 AI 저작권 안내서』(2023), p. 41.

(1) 인간의 창작성이 결여된 AI 생성물

1) 저작물성 여부

AI 모델을 통해 콘텐츠를 생성하는 과정에 인간의 창작성이 전혀 개입되지 않은 경우라면 저작물 성립 요건에 따라 저작물로 인정되지 않는다. 그 대표적인 사례가 탈러 박사(Stephen Thaler)가 만든 다부스(DABUS)라는 AI 프로그램을 통해 생성된 이미지 ‘낙원으로의 최근 입구(A Recent Entrance to Paradise)’이다.

2018년 11월, 스티븐 탈러는 AI가 생성한 ‘낙원으로의 최근 입구’라는 제목의 이미지를 미국 저작권청에 저작권 등록을 신청하였으나 저작권청은 이 이미지가 저작물로 인정되기 위한 요건인 ‘인간 저작성(human authorship)’이 결여되었다는 이유로 등록을 거부하였다. 이후 탈러 박사는 2019년 9월과 2020년 5월 두 차례에 걸쳐 재심을 요청하였고, 미국 저작권청은 “미국 저작권법상 저작물은 ‘저작자의 독창적인 지적 창작물(original work of authorship)’에 한정된다”는 입장을 고수하며, 해당 이미지가 인간에 의해 창작된 것이 아니므로 등록할 수 없다고 결정하였다.⁷¹⁾ 이에 대해 2022년 6월, 탈러 박사는 저작권청의 등록 거부 처분이 부당하다고 주장하며, 미국 저작권청 및 청장 시라 펄뮤터(Shira Perlmutter)를 상대로 워싱턴 D.C. 콜롬비아 지방 법원에 소를 제기하였다. 2023년 8월 19일, 콜롬비아 지방법원의 베릴 하웰(Beryl Howell) 판사는 “저작권은 시대의 변화에 따라 진화해 왔지만, 새로운 도구나 매체를 통해 표현되는 인간의 창의성(human creativity)이야말로 저작물성의 핵심이자 변화의 기반이다. 따라서 ‘인간 저작성(human authorship)’은 저작권 보호를 위한 기본적인 요건”이라고 판시하였다.⁷²⁾

탈러는 이에 불복하여 항소하였으나, 2025년 3월 19일 항소심 판결⁷³⁾에서도 1심과 동일한 취지로 “저작권법은 모든 저작물이 최초로 인간에 의해 창작

71) Copyright Review Board, Respond to Second Request for Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise (February 14, 2022), <<https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf>>, (최종 접속일 2023. 7. 31.).

72) Thaler v. Perlmutter et al, 687 F. Supp. 3d 140, 146 (D.D.C. 2023).

73) Thaler v. Perlmutter et al, No. 23-5233, 2025 WL 839178 (D.C. Cir. Mar. 18, 2025).

될 것을 요구한다(the Copyright Act requires all work to be authored in the first instance by a human).”는 점을 재확인하고, 저작자가 인간이어야 하는 이유를 다음 7가지로 실시하고 있다.⁷⁴⁾ 즉, 저작권법상 ① 저작권 귀속 규정은 저작자가 재산권을 보유할 수 있는 법적 능력을 가진다는 전제에 기반하고 있으므로(17 U.S.C. §201(a)), 재산을 소유할 수 없는 존재는 저작권법상 저작자가 될 수 없다는 점, ② 저작권의 존속 기간을 저작자의 생존 기간 또는 인간의 평균 수명에 근접한 기간으로 제한하고 있으나(17 U.S.C. §302(a)) 기계는 생명을 가지지 않는다는 점, ③ 상속 관련 규정에서 저작자의 미망인, 자녀, 손자 등을 명시적으로 규정(17 U.S.C. §203(a)(2))한 것은 명백히 인간 저작자를 전제로 한 것이라는 점, ④ 저작권 양도는 저작자의 서명(signature)을 요구하지만(17 U.S.C. §204(a)), 기계는 서명할 수 없고 진정성을 인증하는 법적 능력 또한 없다는 점, ⑤ 미공표 저작물의 저자는 국적이나 거주지에 관계없이 보호되지만(17 U.S.C. § 104(a)), 기계는 거주지나 국적이 없다는 점, ⑥ 저작자는 특정 의도(intention)를 가지고 창작하는 존재지만((17 U.S.C. § 101), 기계는 사고 능력이 없으며, 어떤 의도도 가질 수 없다는 점, ⑦ 기계에 대한 언급은 문맥상 ‘저작자’가 아니라 ‘도구’로 이해되고 있다는 점, 이상 7가지이다.

미국 저작권청에서 저작권 등록이 거절된 또 다른 사례로 ‘우주 오페라 극장(Théâtre D’opéra Spatial)’이 있다. 이 AI 생성 이미지는 2022년 미국 콜로라도주 박람회 연례 미술대회에서 제이슨 M. 앨런이 1등 상을 받으면서 큰 논란을 불러일으키기도 했다.⁷⁵⁾ 중국에서도 프롬프트로 AI가 생성한 이미지는 창작물이 아닌, 아이디어에 불과한 것이라는 판단이 있었다.⁷⁶⁾

74) *Id.*, pp. 4-5.

75) Kevin Roose, “An A.I.-Generated Picture Won an Art Prize. Artists Aren’t Happy.”, *nytimes*, Sept 2, 2022., <<https://www.nytimes.com/2022/09/02/technology/ai-artificial-intelligence-artists.html>>.

76) 권숙희, “AI 프롬프트 생성 이미지는 저작권 보호 안돼”…중서 첫 판결, *연합뉴스* 2025. 4. 24. 자 기사, <<https://www.yna.co.kr/view/AKR20250424091300009?input=1195m>>, (최종 접속일 2025. 5. 1.).



〈낙원으로의 최근 입구⁷⁷⁾〉



〈우주 오페라 극장〉

2) 권리 부여 여부 및 방법

AI 생성물에 인간의 창작이 개입되지 않은 경우에는 현행 저작권 법제하에서 저작물로 인정받을 수 없다.⁷⁸⁾ 그러나 AI 생성물에 대해 어떠한 권리도 부여되지 않는 경우 그 생성물의 2차 시장에서의 무단 이용에 대한 대응이 어려워져 생성물을 만들고 활용하고자 하는 인센티브가 없어지게 되는 문제가 있다. 이와 같은 관점에서 지적재산권의 범주 내에서 일정한 법적인 보호가 부여될 필요성이 제기된다. 이와 같이 AI 생성물에 대한 권리부여의 필요성을 긍정한다 하더라도 어떠한 권리를 부여할 것인지는 별도의 검토가 필요하다.⁷⁹⁾

먼저 독자적 권리를 부여하는 방안을 고려할 수 있다. 이 접근방법은 EU 데이터베이스지침⁸⁰⁾이 데이터를 입수, 검증, 제시하는 데 상당한 투자를 한 데이터베이스제작자에게 독자적인 권리를 부여하고 있는 점(지침 제7조 제1항)⁸¹⁾

77) <https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf>

78) 차상욱, “인공지능 창작물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한 개정방안에 관한 연구”, 『계간저작권』, 제33권 제1호, 한국저작권위원회(2020), 32쪽; 조연하, “인공지능 창작물의 저작권 쟁점 - 저작물성과 저작자 판단을 중심으로”, 『언론과법』, 제19권 제3호, 한국언론법학회(2020), 78쪽; 한지영, “인공지능 창작물의 보호에 관한 저작권법 체계의 패러다임 전환에 관한 고찰”, 『경영법률』, 제31권 제3호, 한국경영법률학회(2021), 43쪽.

79) Buning M.C, “Autonomous Intelligent Systems as Creative Agents under the EU Framework for Intellectual Property”, 7 European Journal of Risk Regulation 310 (2016), p. 322.

80) Directive 96/9/EC of the European Parliament and Council of March 11, 1996, on the legal protection of databases (“Database Directive”)

81) Database Directive Article 7(1) Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial

에 착안한다. 즉, 이 지침에서처럼 AI 생성물이 보호받기 위해 AI 생성물에도 독자적 권리를 부여하되 저작물성을 요구하지 않는 것이다. 한국 저작권법도 데이터베이스의 창작성을 요구하지 않는다는 점에서, 데이터베이스제작자의 권리는 EU 데이터베이스지침에 따른 권리와 유사하다고 볼 수 있다.⁸²⁾

그러나 AI 생성물의 권리 보호에 관하여 생성물을 만들어내기 위해 투자한 자를 보호하려는 관점에서가 아니라 저작물성이 없는 생성물을 공중에 전달하는 자를 보호한다는 관점에서 권리를 부여한다면, 저작물 등을 전달하는 자(실연자, 음반제작자, 방송사업자)를 보호하는 저작인접권(a neighboring right)을 부여하는 것도 또 하나의 방법이 될 수 있다.⁸³⁾

(2) 인간의 창작성이 개입된 AI 생성물

미국 저작권청의 『인공지능보고서 제2부』에 따르면, 일부 요소가 AI에 의해 생성되었더라도 ① 창작자(original creator)가 저작물의 요소를 독창적으로 선택(selection), 조정(coordination), 배열(arrangement)한 경우(생성물의 편집물), ② 생성물에 독자적인 창작성 요소(independently created elements)를 추가한 경우(생성물의 후기공), ③ 프롬프트에 입력된 저작물이 생성물에도 표현되는 경우, 이상의 하나에 해당하는 경우에는 저작권 등록이 가능하다는 것이 미국 저작권청의 입장이다.⁸⁴⁾ 이는 생성형 AI를 도구로 이용하여 인간의 창작성이 개입되어 저작물을 만든다는 생각에 입각한 것이다.⁸⁵⁾

part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database.

82) 이해완, 『저작권법』(제4판(전면개정판)), 박영사(2019), 1010쪽은 “우리 저작권법상의 보호규정은 유럽지침과 같이 물권방식을 취하여, 데이터베이스제작자에게 일정한 요건하에 배타적, 준물권적 권리를 부여하는 것으로 하였다. 창작성 없는 데이터베이스를 보호하는 측면에서는 선진적 입법 흐름에 일찍 합류한 것이라 할 수 있다.”라고 기술한다.

83) Senftleben M./Buijtelaa L., “Robot Creativity: An Incentive-Based Neighboring Rights Approach” 42(12) Eur Intellect Prop Rev 717 (2020), p. 736; 김원오, “AI 자동 생성작품에 대한 저작권 부여 한계와 대안적 보호방법론”, 『계간저작권』, 제36권 제2호, 한국저작권위원회(2023), 65쪽; 김경숙, “인공지능(AI) 생성물과 저작권 문제”, 『IT와 법연구』, 제27집, IT와 법연구소(2023. 8), pp.48-54.

84) 밑줄 부분은 필자가 임의로 붙인 명칭이다.

85) Hugenholtz, P. Bernt/João Pedro Quintais, “Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?”, 52IIC1190-1216 (2021), <DOI:10.1007/s40319-021-01115-0>. 이 논문에서 Hugenholtz 교수는 인공지능(AI) 생성물은 인공지능(AI)의 노력을 받아 인간이 개입하여 창작한 것(AI-Assisted Output)이라는 관점에서 생성물의

1) 생성물의 편집물

미국에서는 Feist 사건⁸⁶⁾ 이후, 저작물이 아닌 자료를 모아 만든 편집물(compilation)의 경우에도, 소재의 ‘선택’, ‘편집’, ‘배열’ 등의 과정에 인간의 창작성이 개입되었다면, 그 편집 자체에 창작성을 인정하여 저작물로 인정된다. 이러한 저작물을 편집저작물(compilation work)이라 한다. 우리나라 저작권법 제2조 제18호에서도 편집저작물을 “편집물로서 그 소재의 선택, 배열 또는 구성에 창작성이 있는 것”이라고 정의하고 있다. 따라서 편집저작물로 인정되기 위해서는, 단순한 수집이나 기계적 배열(예: 가나다순), 혹은 단순한 노력만으로는 부족하며, 선택·배열·구성 방식에 창작성이 있어야 한다.

AI 생성물을 선택·배열하여 편집저작물로 인정받은 최초의 사례는 미드저니(Midjourney)로 생성된 이미지들을 편집한 만화본 ‘새벽의 자리야(Zarya of the Dawn)’이다. 미국 저작권청은 해당 작품 전체에 걸쳐 이미지와 텍스트의 편집(compilation)이 Feist 판례에서 요구하는 충분한 창작성(sufficient creativity)을 갖추었다고 판단하였으며, 이에 따라 저작권 등록을 허용하였다.

우리나라에서도 ‘새벽의 자리야’와 유사하게, AI 생성 콘텐츠를 선택·배열한 창작성을 인정받아 편집저작물로 등록된 사례가 있다. 바로 AI 생성물을 편집하여 만든 영상물 ‘AI 수로부인’이다. 영상물 ‘AI 수로부인’에 대한 저작권 등록은 영화 전체가 아닌, 이미지 등의 선택과 배열에 대한 창작성을 인정하여 편집저작물로 등록된 것이며, AI가 생성한 영상물 자체에 저작권이 인정된 것은 아니다.

2) 생성물의 후가공

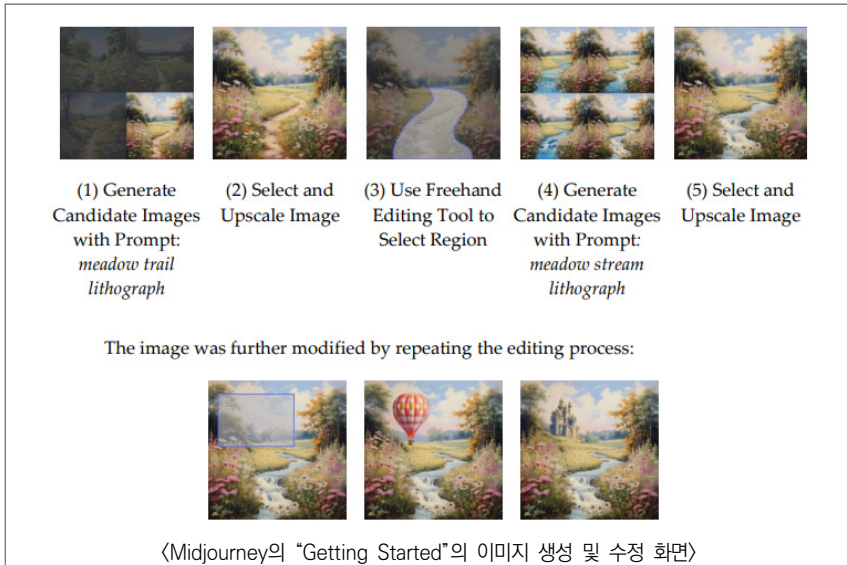
현재 사용자가 최종 결과물의 선택, 구성, 내용 등을 통제할 수 있도록 하는 다양한 도구를 제공하는 생성형 AI 모델이 있다.⁸⁷⁾ 사용자가 이러한 도구를 활

저작물성을 인정해야 한다는 의견을 피력하고 있다.

86) Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1991).

87) 예를 들어, OpenAI의 ChatGPT에는 “캔버스(Canvas)(<https://openai.com/index/introducing-canvas/>)”라는 기능이 있으며, 이 기능은 사용자가 문서나 코드를 작성할 때 모델과 상호작용하며 ‘협업’할 수 있는 인터페이스를 제공한다. 사용자는 AI가 생성한 텍스트를 직접 수정하거나, 특정 부분을 강조 표시해 모델이 그 부분에 집중하도록 할 수 있으며, 내장된 도구를 활용해

용하여 AI 생성물을 편집(edit), 각색(adapt), 향상(enhance), 수정(modify)하는 방식으로 새로운 창작성을 부여하고, 그 창작성이 저작권으로 보호되는 수준에 이른다면, 해당 생성물은 저작권 보호를 받을 수 있다.⁸⁸⁾



미국저작권청 『인공지능보고서 제2부』에는 사용자가 생성형 AI를 활용해 생성물을 선택하고 창의적인 편집 과정을 통해 저작물성을 확보할 수 있는 가능성을 보여주는 사례로 상기 이미지를 제시하고 있다. 제시된 이미지는 구체적인 작업 절차를 “① 프롬프트(prompt)로 “초원의 오솔길 석판화(meadow trail lithograph)”를 입력하여 후보 이미지(candidate images)의 생성, ② 생성된 후보 이미지 중 원하는 이미지를 선택하고 고해상도로 업스케일(upscale), ③ 프리핸드 편집 도구(Freehand Editing Tool)를 사용해 이미지에서 특정 영역을 선택, ④ 선택된 영역에 대해 “초원의 개울 석판화(meadow stream lithograph)”라는 새로운 프롬프트를 입력하여 이미지를

문장 길이 조정, 읽기 수준 변경, 문맥 내 제언 요청 등을 할 수 있다. 또한, 구체적인 편집 지침을 작성하여 원하는 수정을 지시할 수도 있다(미국 저작권청, 앞의 보고서(주 68), p. 26(note 137)).
88) 미국 저작권청, 앞의 보고서(주 68), p. 27.

다시 생성, ⑤ 생성된 이미지 중에서 원하는 결과물을 선택하고 업스케일(upscale)과 같은 과정을 반복하여 이미지를 계속 수정(modify)함”으로써, 사용자의 창의적인 개입이 축적되는 형태로 후가공이 이루어지는 순서를 설명하고 있다.⁸⁹⁾

AI 생성물의 후가공을 통해 저작물로 인정받은 또 다른 사례로는 중국 인터넷 법원의 판결이 있다.⁹⁰⁾ 중화인민공화국 베이징 인터넷 법원(Beijing Internet Court)은 2023년, AI 생성물에 대한 저작권 침해 사건에서 Stable Diffusion을 이용해 생성된 이미지가 중국 저작권법에 따라 저작물로 볼 수 있는지에 관하여 판단하였다.



(Figure 2)



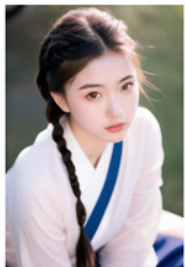
(Figure 3)



(Figure 4)



(Figure 5)



(Figure 6)

〈Li v. Liu 사건에서의 이미지〉

89) *Id.*, p. 26.

90) Li v. Liu, *supra* note 69.

원고는 해당 이미지가 Stable Diffusion을 통해 생성되었지만 원고 자신의 창작성이 추가되었다고 주장하며, 이의 입증을 위해 이미지 생성 과정을 보여주는 영상을 증거로 제출하였는데 그 생성 과정은 다음과 같다.

① bilibili.com에 접속하여 “Stable Diffusion Art Models help you get the beautiful Asian/Chinese girl portraits”라는 제목의 글을 입력한 후 글 안에 있는 URL “https://huggingface.co/dcy/AsiaFacemix/tree/main”을 복사하여 브라우저에 입력한 뒤, 해당 페이지에서 모델 파일 “AsiaFacemix-pruned-fix.safetensors”와 “lora-hanfugirl-v1-5.safetensors”를 다운로드, ② 프롬프트에 “매우 고화질의 고세부 묘사 RAW 컬러 사진, 다양한 장소에서, 일본 아이돌, 매우 정교하고 대칭적인 매력적인 얼굴, 각지고 균형 잡힌 얼굴형, 완벽한 피부, 피부 모공, 몽환적인 검은 눈동자, 붉은 갈색의 땅은 머리카락, 교복, 긴 다리, 허벅지까지 오는 스타킹, 부드러운 초점, (필름 그레인, 선명한 색상, 필름 에몰레이션, 코닥 골드 포트라 100, 35mm, 캐논 50mm f1.2), 렌즈 플레어, 골든 아워, HD, 영화 같은 분위기, 아름답고 다이내믹한 조명”을 입력하여 Figure2를 생성. ③ Figure2를 바탕으로 반복 횟수(iteration steps)를 33, 이미지 높이(height)를 768, CFG 스케일을 9, 랜덤 시드(random seed)를 2692150200으로 설정한 뒤 Figure3을 생성, ④ 위의 설정값을 그대로 유지한 상태에서, “Additional-Networks” 항목에 있는 “lord-hanfugirl-v1-5.safetensors”의 가중치를 0.75로 조정하여 Figure 4를 생성, ⑤ 위의 설정값을 그대로 유지한 채, 랜덤 시드(random seed)를 2692150199로 변경하여 Figure 5를 생성, ⑥ 위의 설정값을 그대로 유지한 상태에서 “수줍은, 우아한, 귀여운, 욕망적인, 멋진 포즈, 침대, 카메라를 응시하는, 걸작, 최고의 품질”과 같은 프롬프트 단어를 추가하여 이 사건에서 문제가 된 Figure 6을 생성하였다.⁹¹⁾

이 사건에서 문제 된 이미지 생성 과정은 미국저작권청의 예시에서 제시된 프롬프트 수정·증강·변경 과정과 유사하다. 중국 법원은 저작물이 되기 위해서는 인간의 창작이 필요하다는 점을 전제로,⁹²⁾ 해당 이미지를 만들기 위해 원고는 150개 이상의 프롬프트(prompts)를 선택(selection)한 뒤, 추가적인

91) *Id.*, pp. 5-7.

92) *Id.*, p. 14.

조정(adjustments) 및 수정(modifications)을 수행하였다. 이 과정에서 생성된 이미지는 단순한 AI 생성물이 아니라, 저작자의 ‘지적 성취(intellectual achievements)’의 결과물이며, 그의 개성화된 표현(personalized expression)을 반영한 것이라 판단하여 저작물로 인정하였다.⁹³⁾

상기 미국저작권청의 사례와 중국의 사례에서 보여준 이미지 생성 과정은 마치 원저작물을 바탕으로 창작성이 가미된 2차적저작물과 유사하다. 그러나 AI 생성물 자체는 생성 과정에서 인간의 창작성이 개입되지 않았기 때문에, 저작물로 인정될 수 없으므로 ‘2차적저작물(derivative works)’로 분류되지는 않는다.⁹⁴⁾ 다만, 2차적저작물과 같이 인간이 창작한 부분에 국한하여 저작물로 인정될 수 있다는 점에서 유사하다.

그리고 AI 생성물을 선택하고 수정한다는 점에서 편집저작물(compilation work)의 요건과도 유사하다. 이 때문에, AI 생성물을 편집하여 저작물로 인정된 경우와 후가공을 통해 저작물로 인정된 경우의 저작물로 인정되는 ‘표현’이 유사해질 수 있다.

예컨대 미국 저작권청에 생성물의 후가공 사례로 저작물로 등록된 ‘어메리칸 치즈(A Single Piece of American Cheese)’⁹⁵⁾의 표현과 편집저작물로 등록된 ‘새벽의 자리야(Zarya of the Dawn)’의 표현을 비교해 보면 다음과 같다.

‘새벽의 자리야’는 “저자가 창작한 텍스트, 저자가 창작한 텍스트와 AI 생성물의 선택, 조합, 배열(text: selection, coordination, and arrangement of text created by the author and artwork generated by artificial intelligence)”에 대해 저작물로 인정받았고, ‘어메리칸 치즈’는 “AI가 생성한 자료의 선택, 조합, 배열(selection, coordination, and arrangement of material generated by artificial intelligence)”에 대해 저작물로 인정받았다. 전자는 편집저작물로 등록받은 것이고 후자는 후가공 부분에 등록을 받은 것이나 그 표현은 유사함을 알 수 있다.

93) *Id.*, p. 15.

94) *Id.*, p. 25.

95) 등록번호 VAU001543942, <https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/37990563>



3) 입력된 저작물이 생성물에 표현된 경우

AI 모델에는 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 형태의 자료가 입력될 수 있다. 일부 시스템은 도구, 설정, 프롬프트 등을 통해 입력된 내용이 출력물에 상당 부분 반영되도록 설계되어 있다. 예를 들어, 사용자가 원본 일러스트를 직접 창작한 후, 그 작품을 AI 시스템에 입력하고, 색상을 변경하거나 특정 레이어를 수정하도록 지시할 수 있다. 또한 생성형 AI는 기존 저작물을 수정하거나 번역하는 데에도 활용될 수 있다. 1인칭 시점으로 작성된 이야기를 업로드한 후, 이를 3인칭 시점으로 변환하도록 AI에 지시하는 경우가 이에 해당한다.⁹⁶⁾

이처럼, 인간의 창작적 표현을 입력한 것이 생성물에 구체적으로 반영되는 경우, 이는 단순히 아이디어를 제공하는 수준을 넘어서는 실질적인 창작 기여로 평가될 수 있다. 따라서 자신이 직접 만든 일러스트나 미디어 파일을 AI 시스템에 입력한 자는 그 생성물에 대해 저작물성을 강하게 주장할 수 있다.⁹⁷⁾

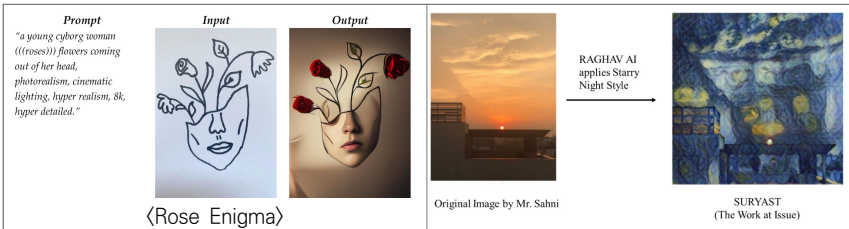
미국 저작권청의 『인공지능보고서 제2부』에 소개된 사례인 카쉬타노바(Kashtanova)의 작품 ‘Rose Enigma’는 이러한 기준을 이해하는 데 도움이 된다. 해당 작품에서는 입력된 원본 일러스트의 얼굴 윤곽선, 코와 입, 광대뼈, 줄기와 장미 봉오리의 배열, 네 개의 잎사귀의 형태와 배치 등의 표현적 요소들이 생성물에서도 명확하게 인식된다. 카쉬타노바는 저작권 등록 신청서에서, 생성물에 나타난 사실적인 입체 표현들(예를 들어 코, 입술, 장미꽃 봉오리의 묘사, 배경의 조명과 그림자 등)은 원래의 일러스트에는 없었던 “인간이 창작하지 않은 표현(non-human authorship)”이므로, 이들은 모두 권리

96) 미국 저작권청, 앞의 보고서(주 68), p. 22.

97) *Id.*

주장 대상에서 제외한다고 명시하였다. 저작권청은 신청서에 포함된 정보를 검토한 후, “등록은 제출된 자료에서 명확히 인지되며, 인간이 창작하지 않은 표현과 구분 가능한 변형되지 않은 인간의 시각적 창작물에 한정된다”는 주석과 함께 해당 작품의 저작권 등록을 승인하였다.

이 사례는 2023년 12월 1일 미국 저작권청이 등록을 거절한 ‘Suryast(일몰)’ 사례와 대조된다. ‘Suryast’ 역시 ‘Rose Enigma’와 유사한 과정을 통해 만들어진 AI 생성물이었으나, 저작권 등록은 거절되었다.⁹⁸⁾ 그 이유는 ‘Rose Enigma’와 달리 ‘Suryast’의 경우에는 신청인이 입력한 저작물의 표현이 생성물에 명확하게 드러나지 않았기 때문에, 저작물로 인정되지 않았기 때문이다.



3. 소결

AI 생성물은 인간의 창작성이 개입되지 않은 생성물과 인간의 창작성이 개입된 생성물로 구분할 수 있는데, 전자를 ‘AI가 생성한 생성물(AI-generated output)’, 후자를 ‘AI를 도구로 이용한 생성물(AI-assisted output)’이라 할 수 있다. 미국 저작권청의 『인공지능보고서 제2부』도 이러한 구분에 따라 AI 생성물의 저작물성을 판단하고 있다. AI를 도구로 사용하여 인간의 창작성이 개입된 저작물로 등록되는 사례가 미국 저작권청에서 증가되고 있는 사실에 비추어 보면,⁹⁹⁾ 앞으로 이러한 추세는 계속될 것으로 예상된다. 이 점은 우리나라에서 AI 생성물의 저작물성에 관한 논의에 중요한 시사점을 제공할 수 있다.

98) <https://copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/SURYAST.pdf>

99) AI를 도구로 활용하여 등록된 다른 사례로는 Love and Titanium(등록번호 VA0002433212, <https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/38085435>), Film clip for song Just Like In A Movie(SNEAK PREVIEW)(등록번호 PAU004252052, <https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/38037231>) 등이 있다.

IV. 결론

본 논문에서는 현재 여러 나라에서 진행 중인 AI 관련 소송 사례를 소재로 하여 생성형 AI와 관련된 저작권 문제를 크게 두 가지 문제—AI 학습 및 이용 단계에서의 저작권 침해 문제와, AI 생성물의 저작물성 판단 문제—로 나누어 분석하였다. 분석 결과를 요약하여 제시하면 다음과 같다.

먼저 AI 학습 단계에서는 기존 저작물의 무단 복제, 권리관리정보(CMI)의 제거 또는 변경 등 복제권 및 관련 권리의 침해 문제가 핵심적으로 제기되고 있다. 이에 대한 AI 개발자 측의 항변으로 일시적 복제, 공정이용, 그리고 일부 국가에서 인정하는 TDM 면책조항이 활용될 수 있으나, 한국과 미국처럼 해당 면책조항이 없는 국가에서는 국내법상 다른 제한 사유에 근거한 정당한 법리 구성이 필요한 상황이다. 특히 LAION AI 사건 및 DPG Media 사건 등은 TDM 면책조항이 향후 AI 기술과 저작권의 조화를 도모하는 데 있어 중요한 법제도로 기능할 수 있다는 입법적 시사점을 제공한다.

다음으로, AI 생성물의 이용 단계에서는 학습 단계의 위법성과 별도로, 생성물 자체가 기존 저작물과 실질적으로 유사한 경우 저작권 침해가 성립할 수 있으며, 침해 판단은 유사성의 정도와 창작성 기여의 유무에 따라 달라질 수 있다.

AI 학습 및 이용 단계에서의 저작권 침해 문제와 관련하여 추가적으로(또는 핵심적으로) 문제 될 수 있는 것이 AI 플랫폼(AI 개발자 또는 AI 모델을 제공하는 서비스제공자)의 온라인서비스제공자(OSP)로서의 책임 여부이다. 또한 AI 기술의 확산에 따라 AI 플랫폼, 즉 AI 모델을 서비스하는 온라인서비스제공자(OSP)의 책임도 점차 강조되고 있다. AI 플랫폼은 AI 학습에 직접 관여한 경우 직접침해 책임, 이용자의 행위를 유도하거나 방조한 경우 간접침해 책임을 질 수 있으며, 미국 등 주요국의 판례 및 입법은 기술적·경제적 영향력에 따라 플랫폼의 책임 범위를 달리 정하고 있다.

AI 생성물의 저작물성 판단 문제에서는 인간의 창작성 개입 여부가 핵심적인 판단의 기준이 되어야 한다. 이러한 생각에 따라 AI 생성물은 ‘인간의 창작

성이 개입되지 않은 AI 생성물(AI-generated output)'과 창작자가 도구로 AI를 활용하여 창작성을 부여한 'AI를 도구로 한 생성물(AI-assisted output)'로 구분할 수 있으며, 미국 저작권청의 실무 역시 이러한 구분을 바탕으로 저작권 등록 여부를 판단하고 있다. 인간의 창작성이 개입되지 않은 생성물은 원칙적으로 저작권 보호의 대상이 될 수 없으나, 후편집이나 후가공 등을 통해 창작적 기여가 확인되는 경우 제한적인 보호 가능성을 인정할 수 있다.

검토의 결과, 생성형 AI의 보편화로 인해 발생하는 새로운 저작권 쟁점들은 기존 저작권법 체계 내에서 기본적으로는 충분히 대응이 가능함을 확인할 수 있었다. 본 논문에서 전개한 저작권침해와 생성물의 저작물성에 관한 사례와 분석이 생성형 AI를 둘러싼 저작권 문제 해결을 위한 실질적 기초자료로서 실무의 해석론에 참고가 되기를 기대한다.

Abstract

Generative AI and Copyright Issues

– Cases and Analysis of Copyright Infringement and Copyrightability –

Kim, Kyungsuk*

With the rapid advancement of generative AI, anyone can easily produce creative works in fields such as literature, music, and visual art. In particular, deep learning-based generative AI systems that generate content by training on large volumes of existing copyrighted works pose a significant challenge to the existing copyright framework.

Based on selected copyright litigation cases related to generative AI, this paper analyzes and examines two major legal issues under copyright law: (1) Copyright infringement during the training and use of AI models, and (2) The copyrightability of AI-generated outputs.

In the AI training phase, the unauthorized reproduction of copyrighted works, removal or alteration of CMI, and unauthorized use can constitute copyright infringement. Furthermore, if the AI-generated output is substantially similar to the original works used in AI training, the use of such outputs may also result in infringement. Additionally, when AI platforms act as OSPs and induce or facilitate infringing behavior by users, questions of secondary liability may arise.

Regarding copyrightability, it is important to distinguish between AI-generated outputs, which involve no human creative input, and AI-assisted outputs, which incorporate human creative contributions using AI as a tool. Both the U.S. Copyright Office and the Korea Copyright Commission have adopted this distinction as a basis for determining copyright registration eligibility in their respective practices.

* Professor of Intellectual Property Department, Sangmyung University.

This study provides valuable insights into the potential application and interpretation of existing copyright law in the context of generative AI.

Keywords

generative AI, text data mining(TDM), AI training, AI generated output, online service provider(OSP), copyright management information(CMI), substantial similarity, fair use, market dilution

참고문헌

1. 국내문헌

이해완, 『저작권법』(제4판(전면개정판)), 박영사(2019).

김경숙, “TDM 관련 저작권법 개정안의 비판적 고찰 - 기술적보호조치 관점에서의 비교법적 검토”, 『경영법률』, 제31권 3호, 한국경영법률학회(2021).

김경숙, “인공지능(AI) 생성물과 저작권 문제”, 『IT와 법연구』, 제27집, IT와 법연구소(2023. 8.).

김원오, “AI 자동 생성작품에 대한 저작권 부여 한계와 대안적 보호방법론”, 『계간 저작권』, 제36권 제2호, 한국저작권위원회(2023).

김창화, “데이터 마이닝과 저작권 면책의 범위 및 한계”, 『계간저작권』, 제34권 제2호, 한국저작권위원회(2021).

류시원, “저작권법상 텍스트·데이터 마이닝(TDM) 면책규정 도입 방향의 검토”, 『선진상사법률연구』, 제101호, 법무부(2023).

조연하, “인공지능 창작물의 저작권 쟁점 -저작물성과 저작자 판단을 중심으로”, 『언론과법』, 제19권 제3호, 한국언론법학회(2020).

차상욱, “인공지능 창작물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한 개정방안에 관한 연구”, 『계간저작권』, 제33권 제1호, 한국저작권위원회(2020).

차상욱, “저작권법상 인공지능 학습용 데이터셋의 보호와 쟁점 —텍스트·데이터마이닝(TDM) 면책규정을 중심으로—”, 『경영법률』, 제32권1호, 한국경영법률학회(2021).

최상필, “빅데이터의 분석과 활용을 위한 TDM의 저작권적 쟁점과 입법론”, 『계간 저작권』, 제35권 제1호, 한국저작권위원회(2022).

한지영, “인공지능 창작물의 보호에 관한 저작권법 체계의 패러다임 전환에 관한 고찰”, 『경영법률』, 제31권 제3호, 한국경영법률학회(2021).

한국저작권위원회, 『생성형 AI 저작권 안내서』(2023).

대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다1162 판결.

대법원 2007. 12. 14. 선고 2005도872 판결.

권숙희, ““AI 프롬프트 생성 이미지는 저작권 보호 안돼”…중서 첫 판결”, 연합뉴스 2025. 4. 24. 자 기사, <<https://www.yna.co.kr/view/AKR20250424091300009?input=1195m>>, (최종 접속일 2025. 5. 1.).

2. 국외문헌

Goldstein Paul/Hugenholtz P.Bernt, *International copyright: principles, law, and practice* 4th edn, Oxford (2019).

Christophe Geiger et al., “The exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market-legal aspects”, Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2018-2.

Cock Buning M de., “Autonomous Intelligent Systems as Creative Agents under the EU Framework for Intellectual Property”, 7 European Journal of Risk Regulation 310 (2016).

Ginsburg Jane C., “People not machines: authorship and what it means in the Berne Convention”, 49 IIC Int Rev Intellect Prop Compet Law 131 (2018).

Ginsburg Jane C., “The concept of authorship in comparative copyright law”, 52 DePaul L. Rev. 1063, 1063 (2003).

Hugenholtz, P. Bernt/João Pedro Quintais, “Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?”, 52IIC1190-1216 (2021).

Kacper Szkalej, “The Paradox of Lawful Text and Data Mining? Some Experiences from the Research Sector and Where We (Should) Go from Here”, GRUR International 74(4) (2025).

Kyungsuk Kim, “Korean Copyright Issues in Text Data Mining for Generative AI”, Journal of AI Law and Regulation Vol.1(1) (2024).

Maria Bottis et al., “Text and Data Mining in directive 2019/790/EU enhancing web-harvesting and web-archiving in libraries and archives”, Open Journal of Philosophy (2019).

Matthew Lindberg, “Applying Current Copyright Law to Artificial Intelligence Image Generators in the Context of Anderson v. Stability AI, Ltd”, 15 Cybaris 37 (2024).

Pamela Samuelson, “Generative AI Meets Copyright”, 381Science 158 (2023).

Patrick R. Goold, “Is Copyright Infringement a Strict Liability Tort?”, 30 Berkeley Technology Law Journal 305 (2015).

Ramalho AQRN., “Originality redux: an analysis of the originality requirement in AI-generated works”, AIDA. Giuffrè Editore (2019).

Ricketson Sam, "The 1992 Horace S. Manges lecture – people or machines: the Bern Convention and the changing concept of authorship", 16 Columbia VLA J Law Arts 1 (1991).

Senftleben M./Buijelaar L., "Robot Creativity: An Incentive-Based Neighboring Rights Approach", 42(12)Eur Intellect Prop Rev 717 (2020).

Thomas Margoni/Martin Kretschmer, "A Deeper Look into the EU Text and Data Mining Exceptions: Harmonisation, Data Ownership, and the Future of Technology", GRUR International 71(8) (2022).

WIPO, *Guide To The Copyright and Related Rights Treaties Administered By WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms* (2003).

WIPO, *GUIDE to the BERNE CONVENTION for the Protection of Literary and Artistic Works* (Paris Act, 1971).

A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (9th. Cir., 2001).

A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, L.L.C., 562 F.3d 630 (4th Cir. 2009).

Andersen v. Stability AI Ltd., 3:23-cv-00201 (N.D. Cal.).

Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U.S. 508, 143 S.Ct. 1258, 215 L.Ed.2d 473 (2023).

Authors Guild v. Google, 770 F.Supp.2d 666 (S.D.N.Y. 2011).

Authors Guild v. HathiTrust, 755 F.3d 87 (2d Cir. 2014).

Authors Guild, Inc. v. Google, Inc. 804 F.3d 202 (2d. Cir. 2015).

Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006).

Compare to Campbell v. Acuff-Rose, 510 U.S. 569 (1994).

Doe 1 v. GitHub, Inc., 4:22-cv-06823 (N.D. Cal.).

DPG Media et al. v. HowardsHome, Rechtbank Amsterdam, C/13/737170 / HA ZA 23-690, ECLI:NL:RBAMS:2024:6563.

Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1991).

Fox News Network, LLC v. TVEyes, Inc., 883 F.3d 169 (2d Cir. 2018).

Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc., 1:23-cv-00135 (D. Del.).

Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985).

In re Aimster Copyright Litigation, 334 F.3d 643 (7th Cir.2003).

Kadrey v. Meta Platforms, Inc., 3:23-cv-03417 (N.D. Cal.).

Like Company v. Google (C-250/25).

Robert Kneschke v. LAION e.V (LG Hamburg Urteil vom 27.09.2024 - Case No. 310 O 227/23 (German Regional Court (Landgericht) of Hamburg)).

Silverman v. OpenAI, Inc., 3:23-03416 (In re OpenAI ChatGPT Litigation MDL No. 3143, S.D.N.Y., 2025).

Thaler v. Perlmutter et al, 687 F. Supp. 3d 140, 146 (D.D.C. 2023).

Thaler v. Perlmutter et al, No. 23-5233, 2025 WL 839178 (D.C. Cir. Mar. 18, 2025).

The Intercept Media, Inc. v. OpenAI, Inc., et al., 1:24-01515 (In re OpenAI ChatGPT Litigation MDL No. 3143, S.D.N.Y., 2025).

The New York Times Company v. Open AI, 1:23-cv-11195 (In re OpenAI ChatGPT Litigation MDL No. 3143, S.D.N.Y., 2025).

Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH v. ROSS Intelligence Inc., 1:20-cv-00613 (D. Del.).

Tremblay, et al. v. OpenAI, Inc., et al., 3:23-03223 (In re OpenAI ChatGPT Litigation MDL No. 3143, S.D.N.Y., 2025).

White v. West Pub. Corp., 12-cv-1340-JSR (S.D.N.Y. Jul. 3, 2014).

미국저작권청 및 의회도서관(USCO & Library of Congress), 『AI 생성물을 포함한 작품의 저작권 등록 가이드라인(Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence)』, Federal Register, Vol. 88(51) (2023. 3. 16.).

미국저작권청(USCO), 『저작권과 인공지능(AI): 제1부 - 디지털 모사 (Copyright and Artificial Intelligence Part 1: Digital Replicas)』 (2024년 7월).

미국저작권청(USCO), 『저작권과 인공지능(AI): 제2부 - 저작물성(Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability)』 (2025년 1월).

미국저작권청(USCO), 『저작권과 인공지능(AI): 제3부 - 생성형 AI 학습(Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training(Pre-publication Version))』 (2025년 5월).

Kevin Roose, “An A.I.-Generated Picture Won an Art Prize. Artists Aren’t Happy.”, nytimes, Sept 2, 2022.

Johanna Costigan, “China Rules AI Firm Committed Copyright Infringement”, Forbes, Feb 29, 2024.

Edward Lee, “Country musician Anthony Justice sues Udio and Suno. Copyright suits hit 44. Complaint PDF”, Chat GPT Is Eating the World, <<https://chatgptiseatingtheworld.com/2025/06/16/country-musician-anthony-justice-sues-udio-and-suno-copyright-suits-hit-43-complaint-pdf/>>.

